



الدليل الإرشادي

في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن

الإصدار الأول

1444هـ / 2022م

هذا الدليل معد لأغراض إرشادية، ولا يمثل التزاماً من الهيئة العامة للمنافسة أو أي من الجهات الرسمية في آلية تطبيق أحكام نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/06/29هـ أو لائحته التنفيذية، كما يخضع للمراجعة والتعديل في أي وقت.

Nov 2022



@SAUDIGAC



الفهرس

3	الفصل الأول: التمهيد
8	الفصل الثاني: النهج العام للنظر في مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن
17	الفصل الثالث: معايير تقدير الوضع المهيمن
39	الفصل الرابع: من صور إساءة استغلال الوضع المهيمن
56	الفصل الخامس: الاستثناءات والإعفاءات
66	الفصل السادس: إجراءات التقصي والتحقيق في المخالفات الناتجة عن إساءة استغلال الوضع المهيمن



الفصل الأول

التمهيد

نبذة عن الدليل:

يُشكل هذا الدليل جزءاً من المشورة والمعلومات التوضيحية التي تنشرها الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية لغرض إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/75) بتاريخ 1440/6/29هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (337) وتاريخ 1441/1/25هـ.

كما يهدف هذا الدليل إلى إيضاح نهج الهيئة المبني على نظام المنافسة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن، ويأتي نشر هذا الدليل لرفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام وما يترتب على ذلك من قبلهم من واجبات الامتثال له.

حيث يهدف نظام المنافسة إلى تعزيز المنافسة في الأسواق تحقيقاً لمنفعة المستهلكين طويلة المدى في المملكة، وبالرغم من أن غالب أنواع السلوكيات الصادرة من المنشآت تعد سلوكياتٍ عادية غير مؤثرة على المنافسة وتعود بمنافع إيجابية على الاقتصاد السعودي، إلا أن هناك أنواعاً محددة من السلوكيات التي قد ترتكبها المنشآت المهيمنة وتكون مضرّة بالمنافسة والمستهلكين، على سبيل المثال: زيادة المنشأة المهيمنة لحصتها وقوتها السوقية بما يدفعها إلى فرض أسعارٍ أكثر ارتفاعاً، أو خيارات وجود أقل للمستهلكين، أو أنواع أخرى من الأضرار.

لذا؛ يتصدى نظام المنافسة لمثل هذه الممارسات المناهضة لمبادئ المنافسة، كما يهدف الدليل لمساعدة أصحاب المصلحة، مثل المنشآت، والجهات الحكومية، والممارسين القانونيين والمستشارين، والجمهور، لفهم نظام المنافسة وآلية إنفاذ الهيئة له، حيث يوضح:

- سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص نظام المنافسة.
- آليات تقييم ما إذا كان لمنشأة (أو مجموعة منشآت) مركزاً مهيماً في السوق المعني أو جزء مهم منه.
- آليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة الذي قد يشكل انتهاكاً لنظام المنافسة.
- الإعفاءات التي قد تنطبق بموجب نظام المنافسة بحق المنشآت المعنية.
- الإجراءات العامة التي تتبعها الهيئة فيما يتعلق بسلوكيات إساءة استغلال الوضع المهيمن المحتمل وقوعها.

التعريفات

ويقصد بالمصطلحات -الواردة في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة	المملكة العربية السعودية.
النظام	نظام المنافسة.
اللائحة	اللائحة التنفيذية للنظام.
الدليل	الدليل الإرشادي في مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن.
الهيئة	الهيئة العامة للمنافسة.
التنظيم	تنظيم الهيئة.
المجلس	مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس	رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي للهيئة.
السلعة	أي منتج أو خدمة أو مجموعتهما أو مزيج بينهما.
المنشأة	أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً.
النشاط الاقتصادي	النشاط الذي يتضمن إنتاج السلع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مهني.
الكيان	الشخص ذي الصفة الاعتبارية سواء أكان مكوناً من منشأة واحدة أم من عددٍ من المنشآت المرتبط بعضها ببعض بملكية أو إدارة واحدة.
السوق	مكان أو وسيلة يلتقي فيها مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين في وقت محدد.
السوق المعني / المعنية	السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما: 1. السلع المعنية التي يمكن إحلال بعضها محل بعض لتلبية حاجة المستهلك. 2. النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للسلع المعنية متشابهة.
الوضع المهيمن	وضع تكون به المنشأة -أو مجموعة منشآت- مهيمنة على نسبة معينة من السوق المعنية التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً.
الإعفاء	صلاحية المجلس في عدم تطبيق أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام على المنشأة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس من إجراءات.



كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي للملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى بالاندماج أو بالاستحواذ أو بالتملك، أو بجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو بأي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة -أو أكثر- بما في ذلك التأثير في قراراتها أو في تشكيل جهازها الإداري أو في آلية التصويت فيها.	التركز الاقتصادي
المنشآت المشاركة -أو الراغبة في المشاركة- في عملية التركيز الاقتصادي، سواء تقدمت بطلب الموافقة على إتمام التركيز الاقتصادي أم لم تتقدم.	أطراف التركيز الاقتصادي
الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصالح.	الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي





اختصاص الهيئة

تعد الهيئة الجهة الحكومية المختصة بحماية المنافسة وتشجيعها والتصدي للممارسات الاحتكارية المحظورة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، وقد حل هذا النظام وفقاً للمادة (السادسة والعشرين) محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الأخير بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (337) وتاريخ 1441/1/25هـ.

حيث تتمتع الهيئة بالصلاحيات اللازمة لتطبيق النظام واللائحة، ومن ذلك ما يأتي:

- 1- التحقيق في الممارسات التي قد تخالف النظام واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك تحريك الدعاوى الجزائية لفرض العقوبات.
- 2- تلقي طلبات التركيز الاقتصادي، ودراستها وفحصها، (ومنهما: عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة وتملك الحصص)، ومنع التركزات التي قد تضر بالمنافسة أو فرض شروطٍ عليها.
- 3- إجراء الدراسات القطاعية واقتراح السياسات المحسنة للظروف التنافسية في الأسواق.
- 4- نشر ثقافة المنافسة، والتوعية بأحكام النظام بالمبادرات التعريفية والتوعوية وغيرها.

أبرز الأحكام المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن

تشمل أحكام النظام واللائحة الأكثر صلة بمخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن التي تنظرها الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

- المادة (الأولى) من النظام، والمادة (الأولى) من اللائحة اشتملتا على تعريفات للمصطلحات ذات الصلة.
- المادة (الثانية) من النظام والمادة (الثانية) من اللائحة نصتا على أهداف النظام.
- المادة (الثالثة) من النظام والمادتان (الثالثة) و(الخامسة) من اللائحة نصتا على اختصاص النظام القضائي للبت في ممارسات المنشآت ومخالفاتها.
- المادة (الثالثة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة تضمنتا إعفاء المنشآت أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة المخولة وحدها بتوفير سلعة أو خدمة في مجال معين من النظام، وذلك فقط في النشاط الذي منحت فيه هذا التحويل.



- المادة (السادسة) من اللائحة نصت على حرية المنشآت، بشكل عام، في تحديد الأسعار وفقاً لمبادئ السوق وقوى العرض والطلب، فيما عدا الأسعار المحددة بموجب النظام. كما نصت المادة (السابعة) من اللائحة على أن الأسعار المحددة بموجب النظام لا تمنح المنشآت المعنية تخويلاً بإبرام اتفاقات مناهضة للمنافسة، أو إساءة استغلال لوضعها المهيمن.
 - المادة (السادسة) من النظام والمادة (التاسعة) من اللائحة تضمنتا الممارسات المحظورة على المنشأة (أو مجموعة المنشآت) التي قد تستغل وضعها المهيمن في انتهاكات مضرة بالمنافسة. كما توضح المادة (التاسعة) من اللائحة بعض الممارسات التي قد ترتكبها المنشآت المهيمنة والمعدودة "في حد ذاتها" ممارساتٍ مناهضةٍ للمنافسة.
 - المادة (العاشر) من اللائحة توضح المعايير التي تستخدمها الهيئة في تحديد ما إن كانت منشأة ما في وضع مهيمن.
 - المادة (الحادية عشر) من اللائحة توضح المعايير التي تستخدمها الهيئة في تقييم الضرر الفعلي أو المحتمل على المنافسة.
 - المادة (الرابعة عشر) من النظام توضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة في البحث والتقصي والتحقيق وما شابه ذلك من العمليات المتعلقة بالمخالفات المحتملة للنظام.
 - المادة (الثامنة) والمادة (السادسة والعشرون) من اللائحة توضحان الظروف التي تجيز للمجلس بناءً على طلب المنشأة وتوصية من لجنة فنية إعفاء منشأة ما من تطبيق مواد معينة من النظام. وتوضح الفقرات الواقعة بين المادة السابعة والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بطلب الإعفاء.
 - المادة (التاسعة عشر) من النظام توضح الغرامات المترتبة على بعض مخالفات النظام، وتوضح المادة (الحادية والعشرين) منه الإجراءات الأخرى التي قد يتخذها المجلس في حال ارتكاب مخالفة النظام. وتوضح المواد من (الثانية والعشرين) إلى (الخامسة والعشرين) من النظام والمواد من (الخامسة والأربعين) إلى (الثالثة والخمسين) من اللائحة الاعتبارات والإجراءات الإضافية بشأن تطبيق هذه العقوبات والإجراءات.
- يُبين هذا الدليل آلية تطبيق الهيئة لمواد النظام ولائحته التنفيذية المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن، والنهج العام للهيئة في إنفاذها بما يتوافق مع النظام واللائحة. وبناءً عليه فالتوضيحات الواردة في هذا الدليل لا تعد بديلاً عن النظام ولائحته التنفيذية، وإنما يُنصح بقراءتها واتباع الإرشادات المضمنة فيها بالإضافة إلى النظام ولائحته التنفيذية.





الفصل الثاني

النهج العام للنظر في مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن

يوضح هذا الفصل الإطار العام لتحليل السلوك الذي قد يشكل إساءة استغلال للوضع المهيمن.

نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

تنص المادة السادسة من النظام على ما يلي:

يُحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:

- 1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
- 2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.
- 3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
- 4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
- 5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
- 6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
- 7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

كذلك، تنص المادة التاسعة من اللائحة للنظام على ما يلي:

- 1- لا يجوز لأي منشأة أو منشآت تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعني أن تسيء استغلال هذه الهيمنة، سواءً كان الغرض الإضرار بالمنافسة أو وضع قيود فعلية أو محتملة عليها وسواءً كان هذا الغرض صريحاً أم ضمنياً.
- 2- تُعد إساءة استغلال الوضع المهيمن في الحالتين التاليتين انتهاكات مناهضة للمنافسة في حد ذاتها:
أ- إلزام منشأة بالامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.



ب- تعليق بيع سلعة أو تداولها بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

معايير مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن

استناداً إلى المادة السادسة من النظام والمادة التاسعة من اللائحة، تُعد أي منشأة مخالفة لأحكام إساءة استغلال الوضع المهيمن، في حال استوفت المعيارين الآتيين:

1- أن يكون للمنشأة (أو مجموعة المنشآت العاملة بإرادة مشتركة) وضع مهيمن في السوق المعني (أو جزء كبير منه).

2 - أن تسيء المنشأة (أو مجموعة المنشآت العاملة بإرادة مشتركة) هذه الهيمنة من خلال ممارسة سلوك:

أ- يكون الغرض منه الإضرار بالمنافسة.

ب- يؤدي إلى تقييد فعلي أو محتمل للمنافسة.

ج- يُعد في "حد ذاته" مناهضاً للمنافسة.

نهج الهيئة تجاه إساءة استغلال الوضع المهيمن

تطبق أحكام منع إساءة استغلال الوضع المهيمن على الحالات التي تسيء فيها منشأة مهيمنة في سوقها المعني لوضعها المهيمن، من خلال المبادرة لوحدها أو المشاركة مع غيرها في سلوك الغرض منه منع المنافسة، أو التأثير عليها بطرائق تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها، أو المبادرة لوحدها أو المشاركة مع غيرها في سلوك يعد في حد ذاته مناهضاً للمنافسة. وتعد الهيئة أي سلوك غرضه منع المنافسة أو التأثير عليها أو تقييدها أو تشويهها، "سلوكاً مناهضاً للمنافسة" إذا ارتبط بمنشأة ذات وضع مهيمن في سوقها المعني، ويتناول الدليل مجموعة من الأمثلة التي تُعد سلوكاً ينطوي على إساءة لوضع المنشأة المهيمن، علماً بأن حالات استغلال الوضع المهيمن في الواقع العملي لا تقيدها الأمثلة التي سيُشار إليها.

مواد النظام المانعة من إساءة استغلال الوضع المهيمن لا تحول بين المنشآت وبين اكتساب المزيد من القوة السوقية وقدرتها على التوسع والنمو، كما أنها لا تمنعها من استخدام قدراتها وكفاءاتها لكسب العملاء على حساب المنشآت الأقل قدرة أو الأقل كفاءة. فهذا السلوك يُعد جزءاً من العملية التنافسية، الدافعة



للمنشآت إلى تحسين أدائها لتطوير منتجات أكثر جاذبية لعملائها. فالأسواق تنتعش ويتحسن أدائها حيثما سعت المنشآت جاهدة لتطوير منتجات أكثر جاذبية من المنتجات المقدمة من المنافسين.

لكن، هذه المواد المانعة من إساءة استغلال الوضع المهيمن تمنع أي منشأة، إذا كانت في وضع مهيمن، من الإضرار بالعملية التنافسية من خلال منع أو ردع المنافسين، أو المنافسين المحتملين من التنافس القائم على جداراتهم وكفاءاتهم التنافسية. وكمبدأ عام، لا ينبغي للمنشأة المتمتعة بوضع مهيمن أن تسعى استغلال هيمنتها للحفاظ على مركزها المهيمن، أو تقويته: من خلال تقييد قدرة منافسيها على المنافسة، فهذا السلوك من شأنه أن يضعف فعالية وكفاءة أداء الأسواق والاقتصاد.

عندما تسيء المنشآت المهيمنة استغلال وضعها المهيمن على النحو المشار إليه، تترسخ الآثار السلبية لتلك القوى المهيمنة على أداء الاقتصاد ورفاهية المستهلكين، بدلاً من حصول الفوائد المرجوة من توجيه المنشأة لقوتها السوقية نحو المنافسة والابتكار. وبالتالي، يقع على عاتق المنشآت المهيمنة مسؤولية ذاتية تتمثل في عدم السماح لنفسها، أثناء ممارستها لنشاطها، بإضعاف المنافسة العادلة في أسواقها المعنية. ويكمن دور الهيئة هنا في التدخل- حال اعتقادها- بأن هناك سلوكاً مرتكباً ينطوي على ممارسات استغلال الوضع المهيمن قد يكون مؤدياً إلى نتائج ضارة بالاقتصاد: مثل منع المنافسة، أو الإخلال بها، أو الحد منها.

تشير الهيئة إلى أن مجرد تفوق أحد المنافسين في المزايا التنافسية (على سبيل المثال: في المهارات، أو جودة المنتجات، أو الكفاءة التنافسية) لا يعد سلوكاً إقصائياً مناهضاً للمنافسة. فالهيئة تعمل على حماية العملية التنافسية، وليس المنافسين. وعليه فلا تعد الهيئة، بهذا الاعتبار، خروج منشأة أو منشآت من السوق مؤشراً للضرر على المنافسة، إذا كان خروج المنافسين من السوق سببه تقديم ميزات أقل للمستهلكين سواء في السعر، أو التنوع، أو الجودة، والابتكار. وبالتالي فالإقصاء المناهض للمنافسة يكون عندما تُلحق المنشأة من خلال سلوك لا يستند على مزايا تنافسية، ضرراً بالمنافسة في السوق ككل، يؤدي بالتبع إلى إلحاق أضرارٍ بالاقتصاد وبمصالح أطراف السوق.

يطلق على السلوك المانع للمتنافسين من التنافس في السوق المعني استناداً إلى مزاياهم التنافسية "السلوك الإقصائي". ويستفيد المستهلكون من المنافسة من خلال التحسن في الأسعار، والجودة، وتعدد السلع والخيارات والخدمات الجديدة أو المطورة. وتطمئن الهيئة إلى أن الأسواق تعمل على نحو سليم وكفؤ إذا وجدت بأن المستهلك يستفيد من عناصر الإنتاجية والكفاءة المترتبة على المنافسة الفعالة والعادلة بين المنشآت. في حين أن السلوك الإقصائي الممارس من قبل منشأة مهيمنة والمؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في



السوق ككل (أو جزء مهم منه)، بطريقة تقلل من مزايا المنافسة المتعدية إلى المستهلكين، يعد مؤشراً مهماً للهيئة لاحتمال حدوث حالة استغلال للوضع المهيمن.

على أي نوع من المنشآت ينطبق الحظر المتعلق بإساءة استغلال الوضع المهيمن؟

توضح المادة الثالثة من النظام اختصاص الهيئة على النحو الآتي:

المادة الثالثة من النظام:

١- مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام النظام على ما يأتي:

أ- جميع المنشآت داخل المملكة.

ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.

٢- يستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.

٣- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.

وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.

وتعرف المادة الأولى من النظام المنشأة على النحو التالي:

المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال

التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وكذلك شراء السلع والخدمات وبيعها.

وجرى توضيح اختصاص الهيئة بموجب النظام في المادتين 3 و4 من اللائحة، والتي تنص على ما يلي:

المادة الثالثة من اللائحة:

تطبق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي:

1- جميع المنشآت داخل المملكة، ومن ذلك:

أ- المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أيّاً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها

وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، وسواء وقعت ممارستها

في النشاط المرخص لها بممارسته أو في نشاط آخر.



ب-الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي سواء كان حاصلًا على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا.

ج-جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية.

د-المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان مرخصاً لها بممارسة نشاطها أم لا.

2-التصرفات والممارسات الحادثة خارج المملكة؛ متى ترتبت عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، وللمهينة في هذه الحالة ما يلي:

أ-الأخذ في الاعتبار تقدير الأثر -على المنافسة- داخل المملكة، سواء كان الأثر حالاً أو محتملاً.

ب-اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، أو طلب اتخاذها، من الجهات المختصة؛ لوقف التصرفات والممارسات -التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة داخل المملكة-، أو الحد من آثارها.

المادة الرابعة من اللائحة:

1-يستثنى من تطبيق أحكام النظام واللائحة المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة بالكامل للدولة؛ إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين، ولا يعد الاستثناء في هذه الحالة نافذاً إلا بموجب (أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام) يقضي بتحويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك، وتطبق عليها أحكام النظام واللائحة في غير المجال المخولة وحدها فيه بتقديم السلعة.

2-لا يحول الاستثناء -المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة- دون تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشأة غير المستثناة إذا اشتركت مع المنشأة المستثناة في مخالفة أحكام (المادة الخامسة) من النظام.

3-لا تسري أحكام الإبلاغ عن التركيز الاقتصادي الواردة في النظام واللائحة على الأطراف الراغبة في المشاركة فيه متى كان الطرف المستحوذ -أو من في حكمه- مستثنى وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.



ينطبق النظام ولائحته التنفيذية، على أي منشأة تمارس نشاطاً اقتصادياً، بغض النظر عن شكلها النظامي. ويستخدم هذا الدليل مصطلح "منشأة" لوصف هذه الكيانات الاقتصادية وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من النظام. وبهذه الطريقة، يُعد مصطلح "منشأة" مفهوماً أوسع نطاقاً من مصطلح "شركة"، حيث يشمل المنشآت وجميع أشكال الكيانات الأخرى التي تُمارس نشاطاً اقتصادياً. وتنص اللائحة على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، على انطباق النظام على الآتي:

- جميع المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أيًا كانت أشكالها النظامية وجنسياتها (مكان التأسيس أو الإقامة أو كليهما)، وبصرف النظر عن نوع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، أو متطلبات ترخيصها ووضعها؛
- جميع الأفراد الممارسين لأنشطة اقتصادية، بغض النظر عن متطلبات الترخيص ووضعهم.
- جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية.
- جميع منصات وتطبيقات البرامج الإلكترونية، بغض النظر عن متطلبات الترخيص ووضعها.

وبالتالي فإن النظام يطبق على نطاق واسع للغاية، ولا يعتمد تطبيقه على الهيكل النظامي للمنشأة، أو ما إذا كانت المنشأة حاصلة على ترخيص بممارسة النشاط. وبالتالي فهو يُطبق على جميع المنشآت الممارسة لنشاط اقتصادي، بغض النظر عن شكلها النظامي.

ممارسة "أنشطة اقتصادية"

العنصر الأساس المحدد لانطباق النظام على المنشأة ينبثق من الإجابة عن سؤال: هل تمارس نشاطاً اقتصادياً أم لا؟! وترى الهيئة أن "النشاط الاقتصادي" مفهومٌ عام يشير إلى أي نشاط ينطوي على تقديم منتجات أو خدمات في السوق المعني. وليس بالضرورة جني النشاط لأرباح، أو أن يكون الغرض منه جني أرباح ولا يشترط بالضرورة فرض المنشأة أسعاراً على منتجاتها أو خدماتها المقدمة؛ فالنشاط يخضع للنظام حتى لو كان المنتج أو الخدمة يقدمان في السوق مجاناً. وفي حال انخرطت المنشأة في أنشطة مختلطة بعضها ذا طابع اقتصادي وآخر غير ذلك فتطبق أحكام النظام على جميع أنشطتها الاقتصادية.



وتعد الهيئة وفق النظام الفرد المورد لمنتجات أو خدمات في السوق ممارساً لأنشطة اقتصادية. ولا تُعد المستهلك النهائي للسلع أو الخدمات مشاركاً في الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي لا يخضع للنظام. وتجدر الإشارة إلى أن النظام أجاز للمستهلك تقديم شكوى إلى الهيئة بشأن سلوك أي من المنشآت التي يرى أنها أخلت بالنظام.

استثناء بعض المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة

تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام تحديداً على استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من تطبيق أحكام النظام إذا كانت تلك المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين.

وتفسر المادة الرابعة من اللائحة هذا الاستثناء بمعنى مماثل. وترى الهيئة أن هذا الاستثناء في هذه الحالة لا يُعد نافذاً إلا بموجب (أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ) يقضي بتفويض تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك.

وتوضح المادة الرابعة من اللائحة كذلك أن هذا الاستثناء ينطبق فقط على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ولا يمكن تطبيقه على المؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصاً معينة، أو التي لا تسيطر عليها الدولة إلا بصورة جزئية.

كما لا ينطبق الاستثناء إلا فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي مُنح بشأن بيعها تفويضاً حصرياً. ولا ينطبق على أي من أنشطة المؤسسة أو الشركة الأخرى التي لم يُمنح إذن بيع حصري بشأنها.

المنشآت داخل وخارج نطاق المملكة

يُطبق النظام على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى المنشآت الواقعة خارج المملكة إذا كان لها أنشطة اقتصادية، ذات أثر على الأسواق المعنية في المملكة، ويسري ذلك على أنشطتها في التركيز الاقتصادي أو مخالفات النظام.

وتنص المادتان الثالثة من النظام والثالثة من اللائحة معاً على سريان النظام على جميع المنشآت داخل المملكة. ولا يعتمد هذا التطبيق على الشكل النظامي للمنشأة المعنية كما تم توضيحه سابقاً، بل يكفي أن تضطلع المنشأة -بصرف النظر عن شكلها النظامي- بأنشطة اقتصادية.

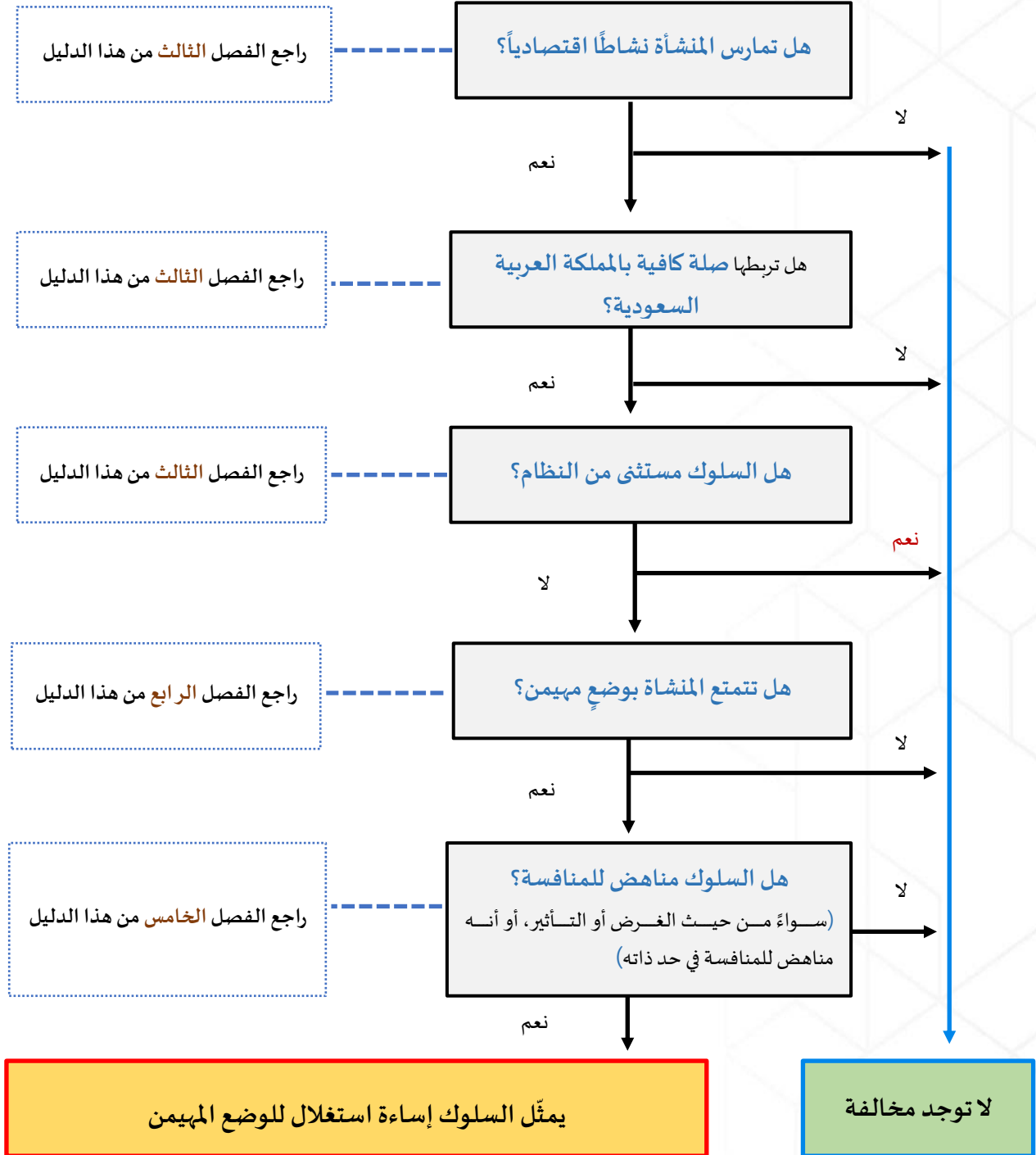


كما يسري النظام على المنشآت الواقعة خارج المملكة، إذا كان لسلوكها ونشاطها التجاري أثر على الأسواق المعنية في المملكة، وتجزئ المادة الثالثة من اللائحة للهيئة تقدير الأثر الفعلي أو المحتمل لمثل هذا السلوك أو النشاط على المنافسة داخل المملكة.





المخطط الانسيابي لسريان النظام على المنشآت المهيمنة العاملة خارج المملكة





الفصل الثالث

معايير تقدير الوضع المهيمن

نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

عرّفت المادة الأولى من النظام والمادة الأولى من اللائحة "الوضع المهيمن" على أنه "وضع تكون من خلاله المنشأة -أو مجموعة منشآت- مهيمنة على نسبة معينة من سوقها المعني التي تمارس فيه نشاطها أو قادرة على التأثير فيه، أو بهما معاً".

وتحدد المادة العاشرة من اللائحة جملةً من معايير تقدير "الوضع المهيمن" على النحو الآتي:

- 1- بلوغ الحصة السوقية نسبة (40٪) فأكثر في السوق المعنية، سواء كانت حصة منشأة واحدة، أو حصة مجموعة منشآت متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة.
- 2- القدرة على التأثير في السوق المعنية، ومن ذلك التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، سواء كانت قدرة منشأة واحدة، أو قدرة مجموعة منشآت- متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة-، وللهيئة عند الأخذ بهذا المعيار أن تدرس واحداً أو أكثر من العوامل التقديرية، ومنها ما يأتي:

- أ- الحصة السوقية للمنشأة-أو مجموعة منشآت-، وحصص المنافسين.
- ب- مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة.
- ج- نمو حجم العرض والطلب على السلعة.
- د- العوائق التي تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق أو استمرارهم أو توسعهم فيه.
- هـ- مستوى القوة التفاوضية للعميل، وتشمل قدرته الشرائية.
- و- صعوبة أو سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج.
- ز- الموارد-المالية وغير المالية- للمنشأة ومنافسيها.
- ح- اقتصاديات الحجم والسعة المتوافرة للمنشأة.
- ط- مستوى تمييز السلع.

ولكون السوق المعني هو المناط لحساب درجة هيمنة المنشآت، فقد عرفت المادة الأولى من النظام والمادة الأولى من اللائحة "السوق المعنية" على أنها "مكان أو وسيلة يلتقي فيها مجموعة من المشتريين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة".



وحددت المادة الأولى من اللائحة حدود "السوق المعنية" بالعناصر الآتية:

(أ) السوق التي تتداول فيها السلع المعنية القابلة للإحلال فيما بينها لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك.

(ب) السوق ذات النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للسلع المعنية متشابهة. وتنوه الهيئة إلى أن لفظ "المنشأة" أينما ورد في هذا الدليل فهو يشمل مجموعة المنشآت سواء عملت تلك المجموعة بإرادة مشتركة للانخراط في السلوكيات أو التصرفات ذات الصلة بالممارسات المذكورة في النظام واللائحة والدليل أم لا.

آليات تقييم الوضع المهيمن

أشارت المادة الأولى من النظام والمادتان الأولى والعاشرة من اللائحة كما سبق إلى أن المنشأة (أو مجموعة المنشآت) العاملة معاً بإرادة مشتركة تعد متمتعة بوضع مهيمن في السوق المعنية إذا استوفت أحد (أو كلا) المعيارين الآتين:

- اختبار الحصة السوقية: حيث تكون المنشأة (أو مجموعة المنشآت) العاملة معاً بإرادة مشتركة مهيمنة إذا بلغت حصتها السوقية 40٪ أو أكثر من السوق المعنية.
- اختبار القوة السوقية: إذا كان لدى المنشأة (أو مجموعة المنشآت) العاملة معاً بإرادة مشتركة القدرة على التأثير في السوق المعنية، بما في ذلك قدرتها على التحكم في الأسعار، أو الإنتاج، أو آليات العرض والطلب. وعليه؛ فإذا استوفت منشأة ما أيًا من هذين المعيارين في السوق المعني، فتُعد ذات وضعٍ مهيمن بموجب المادة السادسة من النظام. ويتناول القسمان الفرعيان الآتيان تقييم الهيئة للوضع المهيمن من خلال اختباري (الحصة السوقية)، و(القوة السوقية).

تقييم الوضع المهيمن: اختبار الحصة السوقية

لأجل تحديد السوق المعنية المبني عليها حساب الحصة السوقية (مستوى الهيمنة) لمنشأة ما في السوق، فسيشرح هذا القسم مفهوم السوق المعني، ونهج الهيئة في تعريف نطاق الأسواق المعنية وتحديد لغرض حساب الوضع المهيمن، ووسائل إساءة استخدام المنشأة لهذا الوضع.

تحدد الهيئة السوق أو (الأسواق) المعنية لغرض حساب الحصة السوقية (مستوى هيمنة المنشأة) بناء على أنواع المنتجات القابلة للإحلال في هذه السوق أو (الأسواق) المعنية وتطلق الهيئة عليه اصطلاحاً (البعد السلعي)، كما تطلق على امتداد تغطية السوق المعنية الجغرافي اصطلاحاً (البعد الجغرافي)، وذلك بناءً على مضمون ما ورد في المادة الأولى من النظام والمادة الأولى من اللائحة، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية المعيارية.

المبادئ الأساسية لتعريف السوق المعني

السوق المعني: هو المكان والنطاق الجغرافي الذي تتنافس فيه المنشآت على تبادل وتوريد المنتجات القابلة للإحلال. وعليه فالسوق المعني يحدد ويعرف بناءً على المنتجات القابلة للإحلال (البعد السلعي) وبناءً على النطاق (البعد الجغرافي). كما تُعد درجة الإحلال بين المستهلكين وبين الموردين مفهوماً مركزياً في تعريف السوق المعني. تركز الهيئة على بعدين رئيسيين للإحلال عند تعريف وتحديد الأسواق المعنية وهما: البعد السلعي والنطاق الجغرافي:

- **ضمن البعد السلعي:** يُعد الإحلال بين المنتجات مفهوماً محورياً في تحديد الداخل منها في تعريف السوق المعني. وترى الهيئة أن مفردة "المنتجات" في هذا السياق تشمل السلع والخدمات والمخرجات الاقتصادية الأخرى المكافئة.
- **ضمن البعد الجغرافي:** يُعد الإحلال بين المواقع المختلفة للسلع أو الخدمات ذات الصلة مفهوماً أساسياً في تحديد البعد الجغرافي للأسواق المعنية. وترى الهيئة أن مصطلح "البعد الجغرافي" في هذا السياق قد يكون محلياً، أو إقليمياً، أو وطنياً، أو أوسع من ذلك ليشمل جميع أنحاء العالم.

يتطلب تعريف السوق المعني في بعض الحالات -إلى جانب البعدين السلعي والجغرافي- الأخذ في الاعتبار تحليل طبيعة المستويات والاستخدامات الوظيفية لسلاسل الإمداد المختلفة ذات الصلة بسلوك المنشأة قيد الفحص. فعلى سبيل المثال، قد يكون مناسباً، في بعض الحالات، تحديد أسواق منفصلة على مستوى الجملة والتجزئة إذا كانت



"المنتجات" منفصلة بصورة كافية. ويجب في حالاتٍ أخرى النظر بعناية للفترة الزمنية التي تحدث خلالها احتمالات الإحلال، وتركز الهيئة عموماً على المستقبل المنظور عند تحليل الجوانب الزمنية لتعريفات السوق المعني. وتشكل هذه الاعتبارات التي أشرنا لها في معظم الحالات جزءاً رئيسياً من تحليل البعدين السلعي والجغرافي للأسواق المعنية. يجب النظر إلى تعريف السوق المعني في سياق تحليل المنافسة الواسع الذي يشمل السياق الذي يحدث فيه تحليل السوق المعني محل النظر، والوقت الذي يتم فيه هذا التحليل. ويعتمد تعريف السوق المعني بشكل عام على الحقائق والظروف المحددة لسلوك المنشأة قيد الفحص، وغالباً ما تكون الشواهد والإدلاءات الحالية من المنافسين في السوق المعني مهمة في تحديد وتعريف السوق، مما يعني أن تعريف السوق المعني لا يمكن فصله عن السلوك المُعين للمنشأة قيد الفحص، وأن القرارات المتعلقة بتعريف السوق المعني في القضايا السابقة (حتى لو كانت الظروف متشابهة قليلاً) لا يعدو كونها توفر إرشادات محدودة فقط، ولا يمكن اعتبارها ذات قيمة جوهرية.

وترى الهيئة أن مفهوم "السوق المعنية" في تحليل المنافسة له معنى خاص مختلف عن تعريفات السوق المستخدمة في السياقات الأخرى، بما في ذلك تعريف المنشآت نفسها للسوق في مداولاتها ومستنداتها الإدارية المختلفة.

نهج الهيئة في تحديد الأسواق المعنية

في معظم الحالات، تتبع الهيئة النهج الآتي في تحديد الأسواق المعنية:

1- تُحدد الهيئة المنتجات التي توردها المنشأة المعنية فعلياً أو التي من المحتمل أن توردها ونطاقها الجغرافي. ويُمثل هذا الإجراء الخطوة الأولى في تحديد الأسواق المعنية التي تدخل في تحليل ما إذا كانت المنشأة مهيمنة أم لا. وتبدأ الهيئة في هذا السياق بدراسة الأنشطة والمجالات التي حدثت بها انتهاكات للمنافسة، وتحدد البعدين السلعي والجغرافي لكل سلوك منتهك للمنافسة، وتعد كل سلوك منتهك للمنافسة حالة قائمة بذاتها، وفي العديد من الحالات، قد يُحدد أكثر من سوق معني محتمل.

2- تأخذ الهيئة بعد ذلك في الاعتبار الأبعاد السلعية والجغرافية لحدود السوق المعنية المحتملة. ويشمل السوق المعني المحدد تحديداً سليماً جميع المنتجات والمناطق الجغرافية التي تُعد بدائل كافية للمنتجات والمناطق الجغرافية التي جرى مبدئياً أخذها في الاعتبار.



وتشير الهيئة إلى أنه في مرحلة تحديد السوق المعني، يحدد هذا السوق وفقاً للبعدين السلعي والجغرافي، وليس بناء على سلوك المنشآت الفعلي للتوريد للأسواق وقت اتخاذ الإجراء على السلوك قيد الفحص.

- **البعد السلعي:** غالباً ما تبدأ عملية تحديد الهيئة لسوق المنتجات ذات الصلة أو (البعد السلعي) من خلال النظر في تعريف أكثر ضيقاً ومحدودية للسوق المعني المحتمل، ويمثل هذا عادةً منتجاً واحداً (أو أكثر) من المنتجات المعروضة والموردة للسوق المعني من قبل المنشأة قيد الفحص. ثم يتسع نطاق البعد السلعي المحتمل ليشمل المنتجات البديلة التي قد يلجأ المشترون لإحلالها محل السلع القائمة كردة فعل للتعامل مع زيادة الأسعار التي يقرها المورد وتتجاوز الأسعار التنافسية. وبالتالي، يتمثل الهدف من إجراء هذا التحليل تحديد جميع المنتجات التي قد يلجأ لها المشترون أو يعتزمون استخدامها بديلاً عن المنتجات قيد التحليل عند زيادة الأسعار، ويتضمن مصطلح "المنتج" في هذا السياق السلع والخدمات وغيرها من المخرجات الاقتصادية المكافئة.

- **البعد الجغرافي:** يمكن تعريف وتحديد البعد الجغرافي المعني باستخدام الإجراءات العامة ذاتها التي استخدمناها في تعريف وتحديد البعد السلعي. وغالباً ما تبدأ من خلال تحديد نطاق ضيق للبعد الجغرافي المحتمل. وهذا يشمل عادةً منطقة جغرافية واحدة (أو أكثر) من المناطق الموزدة لها من المنشآت الواقعة تحت إجراءات الفحص. ثم يُوسع نطاق السوق الجغرافي المحتمل ليشمل المناطق الجغرافية البديلة التي قد يميل المشترون للانتقال إليها كبديل لمواجهة زيادة الأسعار من قبل الموردين التي قد تتجاوز الأسعار التنافسية. وبالتالي، يتمثل الهدف من إجراء هذا التحليل تحديد جميع المناطق الجغرافية التي سيلجأ إليها المشترون أو يعتزمون استخدامها كبديل عن المناطق الجغرافية للحالة قيد الفحص. وبالتالي، قد يكون السوق الجغرافي المعني محلياً أو إقليمياً أو وطنياً أو أوسع من ذلك ليشمل جميع أنحاء العالم.

وعليه فالهيئة عند تحديدها للسوق المعني، تدرس الأدلة المتوافرة وذات الصلة بالحالة محل الفحص. وتتبع إطار العمل التحليلي العام الوارد في هذه المبادئ التوجيهية مع الأخذ بالمعطيات وإجراء التعديلات المناسبة مع ظروف كل حالة على حدة.

كما يُبين سابقاً، يُعد تحديد بدائل المنتجات أو الخدمات ذات الصلة أهم جانب في تحديد السوق المعني وفق متطلبات وإجراءات التحليل المتوافق مع النظام. ويُقصد بـ "الإحلال" مستوى قابلية وميل المستهلك لإحلال منتج بآخر استجابةً للتغير النسبي في (السعر أو الخدمة أو الجودة) (مع بقاء جميع العوامل الأخرى ذات الصلة دون تغيير، مثل الدخل أو الإعلان أو أسعار منتجات الموردين الآخرين). وتبدأ عملية تحديد السوق المعني باختيار منتج توفره المنشأة المعنية في منطقة جغرافية معينة ثم يوسع السوق تدريجياً ليشمل بدائل المنتج الأقرب، وصولاً إلى إدراج جميع البدائل المشابهة لهذا المنتج. ثمة نوعان من البدائل:

- الإحلال في جانب "الطلب"، ويوضح مدى إمكانية ورغبة المستهلك في إحلال منتج بمنتج آخر استجابةً للتغير في السعر أو الخدمة أو الجودة.
 - الإحلال في جانب "العرض"، ويوضح إمكانية ورغبة المورد في إحلال مورد بمورد آخر استجابةً للتغير في السعر أو الخدمة أو الجودة.
- يُشير الإحلال في جانب "الطلب" إلى الإحلال بين المنتجات والمناطق الجغرافية من قبل العملاء في السوق المعنية. ويتضمن السوق المعني المحدد والمعرّف تعريفاً دقيقاً في هذه الحالة جميع المنتجات والمناطق الجغرافية التي يميل العملاء إلى الإحلال بينها بسهولة. ويدل استعداد العملاء للإحلال بين هذه المنتجات والمناطق الجغرافية أن هذه المنتجات والمناطق الجغرافية تضع قيوداً تنافسية على بعضها البعض.
- وبالتالي، فمحور الاهتمام الذي يدور حوله تعريف وتحديد السوق المعني يرجع إلى تقدير درجة ميل العملاء والمستهلكين للتحويل إلى المنتجات والمناطق الجغرافية البديلة المحتملة. ويعتمد تحديد ما إذا كان المنتج أو المنطقة الجغرافية يمكن أن يوفر بديلاً إحلالياً مشابهاً لما توفره منشأة معينة واحدة أو أكثر، على توجهات المستهلكين في الإحلال للمنتج أو المنطقة الجغرافية لمواجهة زيادة الأسعار أو انخفاض مستوى الخدمة أو جودة ذلك المنتج.
- وتُقيّم الهيئة بشكل عام مدى احتمال كون منتج ما (أو مجموعة من المنتجات) بديلاً محتملاً لمنتج منشأة معينة في جانب الطلب وفقاً للآتي:
- خصائص واستخدامات المنتج. توضح الهيئة بأن المقارنة بين خصائص واستخدامات المنتج قد لا تكون كافية لتحديد ما إذا كانت المنتجات تُعد بدائل مناسبة في جانب الطلب أم لا، وإنما توفر



مجرد إرشادات عامة عن إمكانات الإحلال. حيث تعتمد عملية الإحلال في جانب الطلب على ميل ودرجة استعداد العملاء لإحلال (استبدال) المنتج بمنتج آخر لمواجهة زيادة الأسعار، وعادةً ما تؤثر خصائص المنتج واستخداماته على ميولهم لتغيير وجهتهم نحو البدائل، لكن في النهاية ما يُعتمد عليه في تعريف وتحديد السوق المعني هو سلوك العملاء نحو الإحلال وليس بالضرورة خصائص المنتج أو استخداماته.

- توافر المنتج أو الخدمة للشراء أو الاستهلاك في السوق المعني. أو توافرها في الموقع الحالي لعملاء المنشأة المعنية، أو ضمن منطقة جغرافية أوسع (في نطاق البُعد الجغرافي للسوق المعني). ويعتمد الإحلال للمناطق الجغرافية في جانب الطلب على مدى استعداد العملاء في مواجهة زيادة الأسعار للتحول من منتج متوفر في موقع جغرافي ما إلى المنتج ذاته المتوافر في مكان جغرافي آخر. وتقتضي اشتراطات الإحلال المطلوبة لمنتج (أو منطقة جغرافية) لكي تُضمّن في نطاق السوق المعني أن يكون ذلك المنتج أو المنطقة الجغرافية بديلاً قريباً ومشابهاً بدرجة كافية بحيث يمكن للعملاء الإحلال بينها بسهولة كافية عند مواجهة الزيادة الطفيفة في الأسعار.
 - إمكانية تحول العملاء إلى المنتجات أو المناطق الجغرافية البديلة بسهولة تامة ودون تكبد أي عناء أو صعوبة أو تردد. فلا يكفي لغرض التحليل وتعريف وتحديد السوق المعني وجود احتمال نظري يفيد بأن العملاء قد يتجهون إلى البدائل، أو ثمة ظروف ما قد يرى بعض العملاء بسببها إمكانية التحول لهذه البدائل. وهو أمر ممكن الحدوث لحد ما في جانب الطلب لمجموعة متنوعة من المنتجات في مناطق جغرافية مختلفة.
 - لا يجب، من ناحية أخرى، أن يكون الإحلال كاملاً أو فورياً في جانب الطلب حتى تعد المنتجات ملحقة بالسوق المعني. فالمنتجات يمكن أن تُلحق بالسوق المعني حتى لو لم تكن بدائل تامة أو مطابقة تماماً. ويتمثل العامل الحاسم بشكل عام هنا في رؤية العملاء للبدائل وما إذا كانت وفق رؤيتهم بدائل قريبة بدرجة كافية للمنتجات الأصلية بما يجعلهم راغبين للتحول إليها بسهولة.
- يشكل الإطار النظري المتمثل في (اختبار المحتكر الافتراضي) الإطار المعتمد لتحليل مدى قرب البدائل للإحلال محل بعضها البعض لغرض تحديد السوق المعني وتعريفه، ولا سيما في جانب الطلب، وتستخدم الهيئة هذا الإطار النظري في تحديد وتعريف الأسواق المعنية طالما كان بإمكان الاختبار المساهمة في التحليل.

اختبار المحتكر الافتراضي

يُعد هذا الاختبار إطاراً نظرياً جيداً للمساعدة في التعرف على البعد السلعي والبعد الجغرافي للسوق المعني.

يتمثل السؤال الافتراضي الأساسي الذي يطرحه الاختبار فيما يلي: إذا كان هناك محتكر لمنتج معين (أو منطقة جغرافية معينة)، ورفع هذا المحتكر سعر منتجه بشكل طفيف لكنه مؤثر وغير مؤقت، فما هي المنتجات (والمناطق الجغرافية) البديلة التي يمكن للعملاء إحلالها مكانها بسهولة تامة. تقتضي نتيجة الاختبار إلحاق أي منتجات (أو مناطق جغرافية) يمكن تحول العملاء إليها بسهولة كجزء من السوق المعنية. ولا تلحق المنتجات أو المناطق الجغرافية بالسوق المعنية إذا كان هذا التحول لا يمكن حدوثه بسهولة ودون عناء أو تردد.

يُطلق على الزيادة الطفيفة الملحوظة الدائمة في الأسعار المشار لها في الاختبار السابق بأنها الزيادة الطفيفة المؤثرة غير المؤقتة في السعر والمتجاوزة لمستوى أسعار السوق التنافسية. وعموماً، تُعد زيادة الأسعار الطفيفة المؤثرة وغير المؤقتة بمعدل 5% إلى 10% فوق مستوى أسعار السوق التنافسية مناسبة لإجراء تحليل اختبار المحتكر الافتراضي. بعد تحقق رفع الأسعار، يراعي التحليل ما إذا كان العملاء سيتفاعلون بشكل كافٍ للتحول نحو منتجات (أو مناطق جغرافية) بديلة تجعل زيادة الأسعار الطفيفة المؤثرة وغير المؤقتة أمراً غير مربح للمنشأة نظراً لخسائر المبيعات الناجمة عن هذا الرفع أم لا. وتُدرج بناء على ذلك المنتجات والمناطق الجغرافية البديلة التي طالها تحول كافٍ من العملاء لمواجهة زيادة الأسعار الطفيفة المؤثرة وغير المؤقتة في السوق المعنية. وتستمر العملية التحليلية حتى تستنفذ فرص الإحلال للمنتجات والمناطق الجغرافية وتصبح الزيادة في الأسعار غير مربحة، مما يشير إلى الوصول للحدود القصوى للمنتجات والمناطق الجغرافية التي يمكن إحلالها من قبل العملاء بسهولة. وبهذه الطريقة، يُحدد اختبار المحتكر الافتراضي أصغر منطقة لحدود المنتج والمناطق الجغرافية التي يمكن أن يعظم فيها المحتكر أرباحه الحالية والمستقبلية من قوته السوقية بفاعلية.

وترى الهيئة أن اختبار المحتكر الافتراضي يمثل إطار عمل فكري ووسيلة مفيدة في التحليل لتحديد السوق المعني يمكن تطبيقها بأساليب مختلفة، بما في ذلك اتباع نهج كمي عند توافر معلومات كافية، أو الاكتفاء باتباع نهج وصفي إذا شحت هذه المعلومات.

الإحلال في جانب العرض

تراعي الهيئة عند تحديد البعد السلعي والجغرافي للسوق المعني بالإحلال في جانب العرض مثلما راعت ذلك في تحليلها للإحلال في جانب الطلب. ويعني الإحلال في جانب العرض الإحلال للمنتجات والمناطق الجغرافية من قبل الموردين في السوق المعني. ففي جانب البعد السلعي يكون المنتج أو مجموعة المنتجات منتجات قابلة للإحلال في جانب العرض إذا كان بإمكان الموردين إحلالها بمنتج بديل بسهولة لمواجهة زيادة في أسعار المنتجات طفيفة ومؤثرة وغير مؤقتة. وبالمثل، في جانب البعد الجغرافي للسوق المعني، حيث تكون المنطقة الجغرافية بديلاً في جانب العرض لمنطقة جغرافية أخرى إذا كان بإمكان الموردين، استجابةً لمواجهة الزيادة في سعر المنتج في تلك المنطقة الجغرافية، التحول بسهولة إلى منطقة جغرافية بديلة.

وإذا كان هذا الإحلال في جانب العرض كافياً، فإن المنتجات والمناطق الجغرافية البديلة تكون داخلية ومعرفة ضمن حدود السوق المعني. وترى الهيئة بأن مسار هذا التحليل يأخذ هذا الاتجاه أحياناً حتى لو لم يتوافر بديل، أو توافر لكن بشكل غير كاف في جانب الطلب للمنتجات والمناطق الجغرافية المزمع إدراجها في السوق المعني ذاته.

يُعد الإحلال في جانب الطلب، والإحلال في جانب العرض عمليتان منفصلتان، وكل واحدة منهما كافية بذاتها لإدراج منتجات أو مناطق جغرافية بديلة في السوق المعني. تأخذ الهيئة في الاعتبار المعايير الآتية عند تقييم كفاية الإحلال في جانب العرض وهل يشمل منتجات أو مناطق جغرافية بديلة أم لا:

- فيما يتعلق بالبعد السلعي للمنتج في السوق المعني، يكون الإحلال في جانب العرض كافياً لتوسيع نطاق السوق المعني إذا كان من الممكن إحلال شبكة التوزيع والجهود التسويقية لذلك المنتج بسرعة ودون ضخ استثمارات كبيرة بأخرى لتوريد منتج بديل لعملاء المنشأة المعنية.
- فيما يتعلق بالبعد الجغرافي للسوق المعني، يُعد الإحلال في جانب العرض كافياً لتوسيع نطاق السوق المعني إذا كان من الممكن تعديل مرافق الإنتاج المستخدمة لهذا المنتج بسرعة ودون استثمارات كبيرة لإمداد عملاء المنشأة المعنية بمنتج بديل في موقعهم الحالي أو ضمن مسافة محددة يرغبون الانتقال لها.



- في كلتا الحالتين، قد يجرى توسيع السوق المعني إذا كان من المربح للموردين الحاليين للمنتج إجراء هذه التغييرات. بما يعني أن الأرباح المحققة من الأصول المستثمرة في استخدامها الحالي ستكون أقل مقارنة بما لو استخدمت في جانب العرض في توريد منتجات بديلة. ويجب التمييز لأغراض تحديد السوق المعني بين الإحلال في جانب العرض ودخول المنشآت الجديدة. فالاعتبار الأكثر أهمية يكمن في مستوى القيود التنافسية المفروضة على المنشأة المعنية، سواء من قبل المنشآت الموجودة بالفعل في السوق أو الداخلة حديثاً إليه.

معلومات مفيدة في تحديد البدائل في جانبي العرض والطلب

تعتمد الهيئة عند تحديد قوة وإمكانات الإحلال في جانبي العرض والطلب لتحديد السوق المعني على المعلومات الكمية والوصفية المطلوبة والمقدمة من المنشأة محل الفحص، بالإضافة إلى معلومات السوق الأخرى المتحصل عليها من (أصحاب المصلحة الآخرين؛ مثل المشاركين المنافسين في السوق والأطراف الثالثة).

ويُحدد نطاق المعلومات المطلوبة من قبل الهيئة وفقاً لكل حالة على حدة، وبحسب العوامل ذات الصلة بما في ذلك: نوع الصناعة والقطاع المعني، وطبيعته وأنواع المعلومات المتاحة، ومستوى مخاوف المنافسة المحتملة المثارة، والتعقيد النسبي للحالة المنظورة. وفي جميع الحالات، تحدد الهيئة بدقة المعلومات التي تحتاجها لأجل التوصل إلى استنتاجات واضحة فيما يتعلق بالحالة محل الفحص.

الخصائص المحددة لأنواع معينة من الأسواق

تتصف بعض الأسواق بخصائص محددة قد تؤدي إلى ظهور مشكلات معينة في تحديد السوق المعني. وتعتمد أهمية هذه الخصائص المحددة على الحالة قيد النظر والسياق الذي يحيط بها.

أسواق ما بعد البيع:

"أسواق ما بعد البيع" هي أسواق لمنتجات ثانوية، ويُقصد بها، المنتج الثانوي اللاحق الذي يشتري نتيجة شراء منتج أساسي سابق. والأمثلة الشائعة على وجود أسواق ما بعد البيع هي الحالات التي تكون فيها المنتجات الأساسية والثانوية مكملَةً لبعضها البعض. على سبيل المثال، قد يشتري العميل قطع غيار (منتج ثانوي) لاستخدامها مع آلة معينة اشتراها سابقاً (منتج أساسي). ويعتمد تحديد السوق المعني في هذه الأسواق على الحقائق المحيطة بالحالة، وظروفها، ويحسن التفريق، على سبيل المثال، بين ما يلي:



- (أ) سوق النظام الواحد المشتمل على كلٍ من المنتج الأساسي والثانوي، مثل تنافس الآلة (أ) وقطع غيارها في (النظام أ) مع الآلة (ب) وقطع غيارها في (النظام ب)؛
- (ب) الأسواق المزدوجة أو المتعددة التي يوجد فيها سوق للمنتج الأساسي مع أحد الخيارات التالية؛ إما
- (1) سوق منفصل يضم جميع المنتجات الثانوية.
- (2) أسواق ثانوية منفصلة لكل منتج أساسي مختلف.

الأسواق متعددة الجوانب

السوق متعدد الجوانب عبارة عن سوقٍ تتنافس فيه المنشآت في آنٍ واحد على مجموعات متعددة من العملاء تكون طلباتهم مترابطة ومتكاملة، ويمكن بالتالي ربطها من خلال منصة تقنية أو آلية، ومن الأسواق متعددة الجوانب (الأسواق ثنائية الجانب)، حيث تتنافس المنشآت في آنٍ واحد على مجموعتين من العملاء من ذوي الطلب المترابط. أما الأسواق متعددة الجوانب، فتستخدم فيها المنشآت منصة تقنية متعددة الجوانب للبيع لمجموعتين مختلفتين من المشتريين في آنٍ واحد عن طريق هذه المنصة أو آلية مماثلة تربط تلك المجموعات المختلفة من المشتريين.

تتضمن أمثلة الأسواق متعددة الجوانب ما يلي: منصات المزاد عبر الإنترنت؛ حيث تجذب المنصة بائعي ومشتري المنتجات المعروضة، ومنصات أسواق وحدات التحكم في ألعاب الفيديو؛ حيث تجذب المنصة الشركة أو الشركات المصنعة والمطورة لألعاب الفيديو ومشتري أو مستهلكي هذه الألعاب. وأيضاً الصحف؛ التي تجتذب القراء والمعلنين على حدٍ سواء.

الطابع المتعدد الجوانب لهذه الأسواق، مقترناً بالتفاعل بين مجموعات المشتريين والبائعين المختلفة يعني أن تعريف السوق المعني في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون أكثر تعقيداً مما هو عليه في الأسواق أحادية الجانب. علاوةً على ذلك، يجب عند تقييم القوة السوقية ومستوى الهيمنة في الأسواق ذات الجانبين أو متعددة الجوانب مراعاة القيود التنافسية المفروضة على جانبي أو جوانب السوق.

أسواق العطاءات

عبارة عن سوق تتنافس فيه المنشآت عادةً في عطاءاتها استجابةً لعروض المنافسات التي ينظمها المشترون. ولتحديد القيود التنافسية التي يواجهها مشارك معين في هذا السوق، لابد من تحديد المشاركين (المحتملين) في هذا السوق، أي أولئك الموردين الذين لديهم القدرة على المنافسة على العقد



والمشاركة في منافسات تقديم العطاءات المستقبلية. وفي أسواق العطاءات، تشمل السوق المعنية عادةً جميع المنشآت التي يُمكن عدها من مقدمي العطاءات الموثوقين للمنتج المعني في المنطقة الجغرافية المعنية والذين يمكنهم تقديم عطاء موثوق به فيها.

الأسواق المتسمة بالابتكار المتكرر

تتميز بعض الصناعات بالتغير التقني السريع. كالصناعات القادرة على التطوير المتواصل لمنتجاتٍ جديدة، أو لديها القدرة في دمج وظائف مستقلة للمنتج في منتجٍ جديد مترابط. تؤدي في العادة الابتكارات إلى تهيئة ملاكها للدخول والمنافسة الجادة في السوق، مما يزيد من الضغط التنافسي على المنشآت الحالية. ويمكن أن تؤدي عمليات الابتكار هذه إلى ظهور أسواق جديدة أو إلى تقارب أسواق كانت منفصلة في السابق. وكثيراً ما يصعب التنبؤ بهذه العمليات، مما يجعلها تدفع إلى تحول سريع في حدود السوق المعني. وتأخذ الهيئة هذه الأمور في الاعتبار بوجه عام عند تحديد السوق المعني وذلك في سياق تقييمها للهيمنة والقوة السوقية للمنشآت. مما يعني أن تقديرات الحصص السوقية في مرحلة زمنية معينة، تبعاً لوقائع الحالة، قد تكون أقل دلالةً على مستوى الهيمنة.

الإنتاج المقيد

عندما يشتمل سوق معين على منشآت متكاملة رأسياً، فقد يكون من الضروري:

(أ) النظر في مدى وجاهة إدخال منتج تنتجه وتستهلكه داخلياً شركة متكاملة رأسياً ("الإنتاج المقيد") في سوق المنتجات المعني؛

(ب) الاكتفاء بإدراج الإنتاج المباع خارجياً في السوق التجاري ضمن حدود السوق المعني.

وتنظر الهيئة في هذه المسائل وفق كل حالة وظروفها. ولن تعدد الهيئة، في كثيرٍ من الحالات، بالإنتاج المقيد كجزء من المنتجات في السوق المعني، بل ستقيم عند تضمينه في السوق المعني من عدمه ما إذا كان هذا الإنتاج المقيد يفرض قيوداً تنافسية على المنافسة المحتملة أم لا.

الأسواق المؤقتة

قد يكون الوقت عاملاً مهماً في بعض الأسواق؛ فعلى سبيل المثال: قد يكون من الأهمية التفريق عند تحديد السوق المعني بين خدمات وقت الذروة والخدمات خارجها، إذا كان بعض المشترين لا ينظرون



إليها باعتبارها خدمات قابلة للإحلال. ومن الأمثلة الأخرى: الأسواق الموسمية؛ حيث يشار إلى الموسم (بالوقت من السنة) للمنتجات التي لا توجد لها إمكانيات إحلال قوية لكونها تستهلك في مواسم مختلفة. وبشكل عام، وحيثما كان البعد الزمني ذا صلة بتحليل سلوك الإحلال لدى العملاء، فلا بد حينها من اعتباره جانباً من جوانب تعريف سوق المنتجات المعني.

اعتبارات ومسائل أخرى في تعريف السوق المعني

- قد يحدد سوق معني حتى لو لم تكن هناك تجارة. إذ ليس من الضروري أن تكون هناك تجارة نشطة يُمكن ملاحظتها لأحد المنتجات لكي يوجد سوق معني محدد، حيث يكتفى بوجود إمكانية للتجارة في المنتج لتحديد السوق المعني.
- قد يكون الإحلال غير متماثل. احتمالات الإحلال بين السلع والخدمات ليس بالضرورة أن يكون متماثلاً. ويحدث الإحلال غير المتماثل في جانب الطلب عندما يكون الإحلال بين منتجين في اتجاه واحد فقط. على سبيل المثال، قد يُحل مشترو السيارات الفاخرة السيارات الأكثر اعتيادية محلها استجابةً لزيادة الأسعار، فيما لا يمكن تصور حدوث النقيض. وقد يحدث الإحلال غير المتماثل في جانب العرض أيضاً عندما يكون لدى مجموعات الموردين مرافق إنتاج متماثلة، لكن لدى بعضهم مرافق إضافية لتوريد منتج مختلف قليلاً. على سبيل المثال، قد يتمكن موردو خدمات السفر المنتظمة والمجدولة من إعادة توزيع مرافقهم لتقديم خدمات السفر المستأجرة الطارئة، لكن موردو خدمات السفر المستأجرة الطارئة قد لا تتاح لهم الحرية ذاتها في التحول إلى تقديم خدمات السفر المنتظمة والمجدولة لأنهم سيواجهون استثمارات هائلة وعقبات أخرى لإجراء هذا التغيير.
- تمييز المنتج. تحدد درجة الإحلال بين المنتجات والخدمات تعريف السوق المعني وحدوده وذلك لأغراض التحليل التنافسي. ومع ذلك فدرجة الإحلال يمكن أن تتفاوت بين المنتجات والخدمات حتى داخل تلك الحدود. في معظم الأسواق توجد درجة معينة من التمييز في المنتجات (والمناطق الجغرافية) البديلة القابلة للإحلال، ولا يوجد تماثل نسقي كامل للإحلال بين جميع المنتجات والمناطق في السوق المعني. بعبارة أخرى، قد تكون المنتجات المؤدية لوظائف متشابهة في الواقع متميزة وليست متجانسة - على سبيل المثال، كتب الخيال قد تكون في السوق المعنية المحددة ذاتها، على الرغم من اختلاف كل كتاب عن الآخر. ويلاحظ في أحيان كثيرة دفع التمييز في الخدمات والمنتجات إلى الحد من الإحلال لأن بعض العملاء لا يرون في المنتجات المتميزة ولو بشكل هامشي



فرصة للمقارنة بما يكفي للقناعة بصلاحياتها للإحلال بسهولة. مثلاً: قد يحد الولاء للعلامة التجارية من نطاق الإحلال في جانب العرض والطلب على حدٍ سواء. وتبقى مع ذلك المنتجات المتميزة جزءاً من السوق المعنية نفسها.

- **التقييد والتمييز بين مجموعات العملاء المختلفة.** في بعض الحالات، عندما تكون احتمالات الإحلال غير متماثلة عبر مجموعات المستهلكين، فقد يكون من المناسب تحديد أسواق منفصلة لكل مجموعة مختلفة من المستهلكين. على سبيل المثال، قد يرى بعض المستهلكين أن مُنتَجَيْن قابلين للإحلال من وجهة نظرهم بدرجةٍ عالية، بينما قد يعد آخرون المنتجين نفسيهما مجرد بدائل ضعيفة أو ليست بدائل على الإطلاق. في مثل هذه الحالات، تنظر الهيئة فيما إذا كان من المناسب تحديد أسواق منفصلة لمجموعات العملاء المختلفة، وتأخذ الهيئة في الاعتبار بشكل عام العدد النسبي لكل فئةٍ من فئات العملاء وأهميتها وقدرة الموردين (بما في ذلك المنشأة المعنية) على التمييز بين مجموعات العملاء.

- **القدرة على التمييز السعري.** تعتمد قدرة الموردين في التمييز السعري بين فئات العملاء على: قدرتهم في التمييز بين عملائهم المتاح لديهم خيار الإحلال وأولئك الذين يفتقرون إلى هذا الخيار؛ وكذلك قدرتهم في منع إعادة بيع المنتج ذي الصلة، أو إعادة الاتجار به بين مجموعات العملاء. فإذا كان الموردون قادرون على التمييز المشار إليه، فقد يحصل عميلهم الذي لديه إمكانيات إحلال محدودة على شروطٍ وأحكامٍ مختلفة (مثل الأسعار) مقارنة بالشروط والأحكام التي يتلقاها عميل آخر يتمتع بإمكانات إحلال قوية. في هذه الحالة، قد يكون من المناسب النظر في سوقين معنيين منفصلين لتحليل مستويات الهيمنة والقوة السوقية. يشمل أحد الأسواق المعنية المنتج المعني والمنتج البديل، وينصب التحليل فيه على العملاء الذين لديهم خيار الإحلال. ولا يشمل السوق الثاني المنتج البديل وينصب التحليل فيه على المستهلكين "المقيدين" الذين لا يملكون خيار الإحلال. على النقيض من ذلك، إذا كان الموردون غير قادرين على التمييز بين العملاء فيما أشير إليه، فمن غير المرجح عندئذٍ أن تكون هناك أسواق معنية منفصلة بحسب فئات العملاء المختلفة.

- **الإحلال غير المباشر وسلاسل الإحلال.** قد يشمل السوق المعني، تحت ظروفٍ معينة، منتجاتٍ لا يمكن أن تكون سوى بدائل غير مباشرة لمنتج منشأة ما في السوق المعني. والبديل غير المباشر هو



المنتج البديل لبديلٍ لأحد المنتجات في السوق المعني. ويكون هذا الإحلال غير المباشر ممكناً عن طريق "سلسلة الإحلال"، التي تحدث عندما يكون هناك "سلسلة" من المنتجات البديلة في البُعد السلعي للمنتج، أو "سلسلة" من المناطق البديلة في البُعد الجغرافي لهذا المنتج. ومن الأمثلة على ذلك: لو افترض أن المنتج (أ) مقيداً للمنتج (ب) تقييداً مباشراً والمنتج (ب) مقيداً للمنتج (ج) تقييداً مباشراً، فيمكن القول بأن المنتج (أ) يقيد المنتج (ج) تقييداً غير مباشرٍ من خلال سلسلة من الإحلال، حتى لو كان المنتجان (أ) و (ج) لا يقيدان بعضهما بعضاً تقييداً مباشراً - وبالتالي، قد تكون المنتجات (أ) و (ب) و (ج) جميعها في السوق المعني نفسه.

وتأخذ الهيئة سلاسل الإحلال هذه في الاعتبار فقط لأغراض تعريف وتحديد السوق المعني عندما تُؤيدها أدلة دامغة بأن الإحلال غير المباشر من خلال "السلسلة" يُعد مقيداً بما يكفي للسلوك التنافسي ويستحق بسببه التضمين في تعريف السوق المعني، ومن الأدلة المؤيدة ترابط الأسعار حتى أقصى درجات سلسلة الإحلال.

تقدير الحصص السوقية

الحصة السوقية للمنشأة عبارة عن مقياس للحجم النسبي لنتاج المنشأة، أو مبيعاتها، أو طاقاتها الإنتاجية، وتُقاس كنسبة من إجمالي الناتج، أو المبيعات، أو الطاقات المقدرة لكامل المنشآت الأخرى في ذلك السوق المعني. وبناءً على ذلك، وبغية قياس هذه الحصة السوقية، من الضروري معرفة ناتج المنشأة أو مبيعاتها أو طاقاتها، ومجموع ناتج بقية المنشآت المتنافسة، أو مبيعاتها، أو طاقاتها في ذلك السوق المعني المعروف والمحدد وفقاً لمبادئ تعريف وتحديد السوق المشار لها أعلاه في هذا الدليل. ويتوقف حساب الحصة السوقية بناءً على حالة المنشأة (محل التحليل). وتحدد الهيئة، ضمن إطار تحليلها الواسع للسوق المعني المقياس الأنسب لتقدير الحصة السوقية المتسق مع الحقائق المحددة لهذا السوق والسلوك الخاص بالمنشأة قيد النظر. ويُمكن استخدام البيانات التالية لقياس الحصص السوقية:

(أ) بيانات قيمة المبيعات أو دوران رأس المال. غالباً ما تُحدّد الحصة السوقية عن طريق قياس قيمة مبيعات المنشأة للعملاء في السوق المعني.



- (ب) بيانات حجم المبيعات. في بعض الحالات، عندما تكون المنتجات متجانسة في طبيعتها ويكون من السهولة مقارنة منتجات الموردين المختلفين في تلك السوق بشكلٍ دقيق، قد يكون من الأجدى قياس الحصة السوقية باستخدام حجم المبيعات للعملاء في السوق المعني.
- (ج) الطاقات المتاحة. يمكن قياس الحصة السوقية بالطاقة المتاحة لدى المنشأة للتوريد للسوق المعني. وقد يكون هذا المقياس للحصة السوقية أكثر أهمية عندما تكون الطاقات سمةً مهمةً في قدرة المنشأة على المنافسة، كما هو الحال في الصناعة التي تعمل بكامل طاقتها أو بالقرب منها.
- (د) مؤشرات أخرى. يمكن في حالات محددة، حساب الحصة السوقية بالرجوع، على سبيل المثال، إلى الاحتياطيات أو المخزون المؤكد من المنتجات، أو إلى حجم قاعدة العملاء، أو حصة المنشأة من العملاء الجدد.

تقدير مستوى الهيمنة: اختبار القوة السوقية

تعد أي منشأة (أو مجموعة منشآت تعمل معًا) ولديها/ أو لديهم مجتمعين القدرة على التأثير على الأسعار أو الإنتاج أو الطلب في سوقٍ معني، ذات مركزٍ مهيمن في ذلك السوق.

وتُعد الهيمنة قدرة المنشأة في التأثير في أي سوق معني محققاً لامتلاك المنشأة المذكورة لدرجة هائلة من القوة السوقية في ذلك السوق. ولذلك، يُشار إلى طريقة تقدير ما إذا كان للمنشأة مركزاً مهيماً في السوق بمرادفة "اختبار القوة السوقية".

وتعد الهيمنة أن المنشأة مهيمنة إذا كان لديها قدرًا كبيراً من القوة السوقية، وإذا كانت هذه المنشأة في وضعٍ يسمح لها بالتصرف إلى حدٍ كبير بمعزل عن الحاجة للمساندة من منافسيها، لأن القيود التنافسية المفروضة على المنشأة ليست فعالة بما يكفي في المدى الطويل. ويعني عدم وجود قيود تنافسية فعالة أن قرارات المنشأة لا تراعي إلى حدٍ كبير في نهاية المطاف أفعال وردود أفعال المنافسين والعملاء والمستهلكين. لذا تُعد الهيمنة المنشأة متمتعة بقدرٍ كبير من القوة السوقية، وبالتالي يُمكن اعتبارها مهيمنة، إذا كانت قادرة على زيادة الأسعار زيادةً مربحة تتجاوز المستوى التنافسي (أو قادرة على تقليل الابتكار، أو جودة المنتجات، أو أي مؤشر مشابه آخر) لفترة طويلة لغياب القيود التنافسية الفعالة عنها بدرجة كافية.

وبشكل عام، ينشأ المركز المهيمن المترافق مع القوة السوقية الكبيرة نتيجة عدة عوامل مجتمعة، منها: هيكل المنافسة في السوق، والمؤشرات الأخرى المشيرة إلى غياب القيود التنافسية عن المنشأة. وتقيّم الهيمنة مضامين



مختلفة، وتختار في كل حالة أنسب المؤشرات، لتحديد ما إذا كانت المنشأة ذات الصلة متمتعة بدرجة كبيرة من القوة السوقية وبالتالي مهيمنة أم لا.

ويمكن أن تشمل عوامل التقييم المختارة وفقاً للمادة 10 (2) من اللائحة ما يلي:

الحصة السوقية للمنشأة ما (أو لمجموعة منشآت) والحصص السوقية للمنافسين

يعد تحليل الحصص السوقية مفيداً بصفة عامة لكونه العامل الأكثر أهمية لتقييم مستوى هيمنة المنشآت ذات الحصص السوقية الكبيرة، ويرجع تمتع المنشآت بقوة سوقية كبيرة كلما ارتفعت حصصها السوقية. ومع ذلك، فارتفاع الحصة السوقية وحدها لا يعني بالضرورة مزيداً من القوة السوقية. على سبيل المثال، تنافس المنشآت لأجل تحسين جودة منتجاتها، قد ينعكس في حصة سوقية متواصلة الارتفاع وبالتالي فهو لا يشير إلى قوة مهيمنة بقدر إشارته إلى حقيقة نشاط المنشأة الابتكاري الفعال والمتواصل.

والأكثر شيوعاً أن ارتفاع الحصص السوقية مرده في كثير من الأحيان إلى هيمنة المنشأة وتمتعها بدرجة كبيرة من القوة السوقية، لا سيما عندما تدعم عوامل أخرى هذا الاستنتاج (مثل خصائص الصناعة المعنية، وعوائق الدخول إلى السوق، وطبيعة هيكل المنافسة في هذه الأسواق).

تمنح الحصص السوقية المرصودة بمرور الوقت معلومات أكثر فائدة من الحصص السوقية المرصودة باللمحة الخاطفة في نقطة زمنية محددة. على سبيل المثال، الحصص السوقية المرتفعة والمستمرة في الارتفاع لفترات طويلة تكون أكثر دلالة على امتلاك درجة كبيرة من القوة السوقية (الهيمنة) مقارنة بالحصص السوقية المرتفعة فقط لفترة وجيزة ثم تعود للانخفاض مرة أخرى. على النقيض من ذلك، تغير الحصص السوقية المتكرر والمتقلب في السوق، قد يشير إلى انخفاض عوائق الدخول إلى هذا السوق أو التوسع فيه، وبالتالي فهو مؤشر على غياب أو ضعف القوة السوقية والهيمنة.

المنافسة الفعلية والمحتملة

تأخذ الهيئة في الاعتبار عند تحليلها للحصص السوقية مدى فاعلية القيود التنافسية التي يفرضها المنافسون الفعليون على بعضهم البعض ووضع المنافسين الفعلي في السوق (من هي المنشأة المهيمنة ومن هم منافسوها)، بالإضافة إلى أخذها في الاعتبار القيود التنافسية المحتملة التي قد يفرضها دخول محتمل لمنافسين محتملين.



نمو حجم العرض والطلب على السلعة

تنظر الهيئة كذلك عند تحليل الحصة السوقية في مستوى نمو حجم العرض والطلب على المنتجات، ومستوى الابتكار في السوق المعني.

عوائق الدخول للأسواق والتوسع

من الأمور المهمة كذلك تحليل مدى فاعلية القيود التنافسية التي قد تظهر من منافسين قائمين في شكل تهديد حقيقي بالتوسع المستقبلي في السوق، أو تهديد من منافسين محتملين بالدخول فيه. تُعد المنافسة عملية متغيرة، وقد يكون لتوسع منافسين فعليين في السوق أو دخول منافسين محتملين فيه، بما في ذلك التهديد بهذا التوسع أو الدخول؛ تأثير كبير على درجة المنافسة في السوق. ويمكن أن تتراجع منشأة عن زيادة أسعارها إذا علمت أن هذه الزيادة قد تؤدي في الوقت الملائم وبالكفاءة اللازمة إلى التوسع في الإنتاج من قبل منافس قائم، أو الدخول إلى السوق من قبل منافس جديد. ويعد التوسع أو الدخول الجديد حادثان في الوقت المناسب إذا تحققا بسرعة كافية لردع أو منع ممارسة منشأة لقوتها السوقية الكبيرة. كما يعدان حادثان بشكل كافٍ إذا كان بمقدورهما ردع أي محاولة لزيادة الأسعار من جانب المنشأة المهيمنة المحتملة في السوق المعني (يعكس الدخول على نطاق صغير الذي لا يعد كافياً لإحداث الأثر في سلوك المنشأة المهيمنة في النشاط السوقي المحدد).

وتشمل عوائق الدخول أو التوسع في السوق أياً من العوامل المعيقة أو المانعة من الدخول أو التوسع الفعال الذي من شأنه أن يكون قادراً على التغلب على زيادة الأسعار المحتملة من منشأة مهيمنة. وعند تقييم مدى إمكانية الدخول أو التوسع وقدرته في العمل كقيود تنافسي، وهل عوائق الدخول كبيرة ومانعة من الدخول أو التوسع المحتمل الفعال؟ تضع الهيئة في اعتبارها عدة أنواع من العوائق أمام دخول أو توسع المنشآت في السوق، وتتضمن الفئات التالية:

1-العوائق القانونية (النظامية)؛ وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- الشروط النظامية لمنح التراخيص الحكومية.
- الرسوم الجمركية.
- القيود الصريحة من الجهات التنظيمية على عدد المشاركين في السوق.
- اللوائح أو التنظيمات الحكومية.
- حقوق الملكية الفكرية النافذة قانونياً.



- اللوائح البيئية التي تزيد من تكاليف الدخول أو تحد من قدرة العملاء على الإحلال بين الموردين.

2-العوائق الهيكلية أو التقنية؛ وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- فرض التكاليف الغارقة والتكاليف المرتبطة بها التي من شأنها زيادة مخاطر احتمالات الفشل في الدخول إلى السوق. وتشمل هذه التكاليف تكاليف تطوير المنتجات والإعلانات والترويج لإرساء سمعة تجارية حسنة في السوق وبناء مرافق متخصصة.
- وفورات الحجم الكبيرة في الإنتاج التي قد تحد من وجاهة الدخول دون توافر حد أدنى من وفورات الحجم المحققة للكفاءة المطلوبة للمنافسة.
- ارتفاع تكاليف إحلال العملاء، مثل تكاليف البحث، وتكاليف عقد الصفقات، وكسل العملاء في الإحلال بين الموردين.
- وصول الأسواق إلى مرحلة نضج الطلب، أو بدأ مرحلة من الانخفاض في نمو الطلب.
- إلزامية الوصول إلى عناصر الإنتاج أو التوريد الرئيسية للتمكن من العمل في السوق.
- إلزامية الوصول إلى تقنيات أو قنوات توزيع هامة للتمكن من العمل في السوق.
- وجود مستوى عال من "تأثيرات الشبكة".

3-العوائق الاستراتيجية. وتشمل عوائق الدخول إلى السوق الناجمة من اتخاذ المنشآت العاملة حالياً

في السوق لبعض الإجراءات، أو التهديد باتخاذها لمنع دخول أي منشأة جديدة أو توسعة منشأة قائمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- الإجراءات الانتقامية ضد دخول المنشآت الجديدة، مثل حروب الأسعار أو التسعير المؤقت بأقل من سعر التكلفة.
- إنشاء المنشآت المتواجدة في السوق لطاقت إنتاجية فائضة والحفاظ عليها للاستعانة بها عند الحاجة ضد أي منشأة داخلية جديدة.
- استحداث تكاليف استراتيجية تضعها المنشآت المتواجدة في السوق على انتقال أو تبديل العملاء عبر إبرام العقود، مثل العقود الحصرية طويلة الأجل ووضع رسوم على إنهاؤها.
- نشر المنشآت العاملة حالياً في السوق لمنتجات كثيرة جداً لعلامتها التجارية، تؤدي إلى مزاحمة مساحة المنتجات وتضييق الفرص أمام المنشآت الجديدة لاسترداد أي تكاليف غارقة للدخول.

ومن الشائع أن يكون استمرار ارتفاع الحصص السوقية مؤشراً على وجود عوائق أمام دخول وتوسع المنشآت.



القوة الشرائية والتفاوضية

تضع الهيئة (قوة المشتري التفاوضية) التي يتمتع بها عملاء المنشأة في الاعتبار. فقد تؤدي قوة المشتري وطبيعة هياكل أسواقهم إلى تقييد القوة السوقية للبائع. وإذا كان العملاء يتمتعون بقوة شراء أو قوة تفاوضية كبيرة، فقد يمنع ذلك بائعاً كبيراً من ممارسة قوته السوقية. وتنشأ هذه القوة الشرائية التفاوضية من حجم شريحة العملاء، أو من درجة أهميتهم التجارية بالنسبة للمنشأة المهيمنة، أو من قدرتهم على التحول بسرعة إلى موردين منافسين، أو من قدرتهم على الترويج لداخل جديد إلى السوق أو الاندماج الرأسي معه (والتهديد الفعلي بعمل ذلك)، وإذا كانت القوة الشرائية التفاوضية كافية، فقد تمنع مشترياً مهيماً من ممارسة قوته السوقية الكبيرة. وبشكل عام، فلن تعد الهيئة المشتري بأنه يمثل قيداً كافياً وفعالاً إذا كانت قوته الشرائية ستحقق الحماية لشريحة معينة أو محدودة فقط من العملاء، بدلاً من حماية السوق ككل.

القدرة على الوصول إلى مدخلات الإنتاج

تنشأ عوائق الدخول أحياناً حينما تكون مدخلات الإنتاج أو مراكز التوزيع شحيحة، وتحصل المنشآت العاملة حالياً في السوق على ميزة نسبية بسبب القدرة السهلة (أو الحقوق الخاصة والامتيازات) في لوصول لهذه المدخلات أو مراكز التوزيع مقارنة بالداخل الجديد.

الموارد المالية وغير المالية للمنشأة ومنافسيها

لا يُنظر إلى الموارد المالية عمومًا على أنها مصدر من مصادر القوة السوقية، لكن الموارد المالية الكبيرة قد تكون ذات صلة بقدرة المنشأة على التورط في سلوك إقصائي مسيء للمنافسين، على سبيل المثال: التورط في سلوك التسعير الافتراضي انظر الفصل الخامس من هذا الدليل.

وفورات الحجم والطاقات الإنتاجية

تتحقق وفورات الحجم عندما يرتبط انخفاض متوسط التكاليف بارتفاع مستوى الإنتاج. مما يجعل المنافس المحتمل في ظل هذه الوفورات، مضطراً عند قراره بدخول السوق إلى الإنتاج بحجم واسع وكبير من أجل المنافسة الفعالة. ويتطلب الدخول على نطاق واسع عادة تكاليف غارقة باهظة نسبياً، ومن المرجح مواجهة الداخل باستجابة وتحولات قوية من المنشآت الموجودة حالياً في السوق. وتشكل هذه الوفورات في بعض الظروف عوائق أمام الدخول.

قد يستغرق تحقيق حجم الإنتاج الأمثل والكفؤ بعض الزمن، مما يجعل الداخل الجديد في السوق يسجل خسائر مؤقتة. على سبيل المثال، قد يحتاج هذا الداخل الجديد لتأمين وبناء مراكز توزيع جديدة لتحقيق حجم إنتاج مجدي. وإذا كان موردو المدخلات الإنتاجية أو الموزعين المتواجدين في الأسواق مقيدون بعقود طويلة الأجل، فقد لا يتمكن الداخل الجديد من تحقيق مستوى الإنتاج الفعال الذي يطمح إليه في المدى المتوسط، ويمكن أن يمنعه ذلك من الدخول أصلاً إلى السوق. وحتى عندما لا تكون روادع الدخول كبيرة، فقد يستغرق الداخلون وقتاً لتحقيق مستويات الإنتاج المثلى والكفاءة، والحصول على المعلومات الضرورية ذات الصلة، وتوفير رأس المال والمعدات والآلات اللازمة. وفي هذه الحالة، حتى لو تحقق الدخول، فيمكن أن تحتفظ المنشآت المتواجدة حالياً في السوق بقوتها السوقية لفترة طويلة. قد تفرض الطاقات المتوافرة لدى المنشآت المتواجدة في السوق المعني قيوداً على القوة السوقية للمنشآت المهيمنة. في بعض الأحيان، قد لا يكون بوسع المنشأة زيادة الإنتاج استجابةً لارتفاع الأسعار في السوق. وإذا كانت المنشأة تعمل في سوقٍ تعمل فيه جميع المنشآت بكامل طاقتها (المنشآت في وضع الطاقة الإنتاجية القصوى أو تقترب منها وغير قادرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير)، فقد تكون المنشأة المهيمنة في وضعٍ أقوى يسهل عليها زيادة الأسعار بما يتجاوز المستويات التنافسية مقارنةً بمنشأة في سوقٍ أخرى لا يزال منافسوها بعيدون من استغلال طاقتهم الإنتاجية كاملة.

تمييز المنتجات

الأسواق التي تكون فيها المنتجات مميزة لا تتنافس فيها المنشآت على السعر فقط وإنما على أمور أخرى مثل الجودة، وسهولة الحصول على الخدمة، والابتكار. وعندما يكون هناك مجال للمنشآت لتمييز المنتجات، فقد يُيسر ذلك عليها دخول الأسواق، على سبيل المثال عندما يستهدف الداخل الجديد رغبات عملاء غير مُحققة فيميز نفسه بمنتجات تحقق هذه الرغبات ولا توفرها المنشآت الموجودة حالياً



في السوق. وقد يكون تمييز المنتجات أيضاً مصدراً من مصادر المنشأة للقوة السوقية، إذا كانت المنشآت المنافسة لا تقدم منتجات تكون بدائل مشابهة للغاية في نظر العميل، فيكون ذلك التمييز ممكناً لها، ولو كانت صغيرة، لتحقيق المزيد من القوة السوقية.





الفصل الرابع

من صور إساءة استغلال الوضع المهيمن

نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

تنص المادة السادسة من النظام على الآتي:

"يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها ويشمل ذلك الآتي:

1. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
2. تحديد أسعار وشروط إعادة بيع السلع والخدمات أو فرضها.
3. تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
4. التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
5. رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها في السوق.
6. الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
7. تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي."

إضافةً إلى ذلك، تنص المادة التاسعة من اللائحة على الآتي:

1. يُحظر قيام أي منشأة أو مجموعة من المنشآت تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعني بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة أو أدى إلى الحد منها حداً حالاً أو محتملاً، وصريحاً كان ذلك أم ضمناً.
2. تعد إساءة استغلال الوضع المهيمن في أي من الحالتين الآتيتين مخالفة صريحة مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها:

أ- الاشتراط على المنشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.



ب- تعليق بيع السلعة أو التعامل فيها على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

تقدير الأثر على المنافسة

تحظر المادة السادسة من النظام على المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) التي تتمتع بوضع مهيمن القيام بسلوك "يُخلُّ بالمنافسة أو يقيدها".

وتوضح الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) في اللائحة أن السلوك المحظور على المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) هو السلوك الذي "يُخلُّ بالمنافسة أو يؤدي إلى التقييد الفعلي أو المحتمل سواء كان الهدف صريحاً أم ضمنياً". كما توضح الفقرة الثانية من المادة (التاسعة) في اللائحة أن هناك نوعين من السلوكيات محظور على المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) المهيمنة المشاركة فيها.

وبناءً على ذلك، تنظر الهيئة للسلوك الذي ارتكبه المنشأة المهيمنة (أو مجموعة من المنشآت) بأنه مخالف للنظام في حال كان:

1. الهدف من السلوك الإخلال بالمنافسة.
2. أو له تأثير على المنافسة.
3. أو أن يكون مضرراً بالمنافسة بحد ذاتها.

أو: جميع ما سبق.

ويتناول القسمان الآتيان نهج الهيئة المتبع في هذه الحالات وفق النظام.

الهدف من السلوك الإخلال بالمنافسة

يشمل الحظر الوارد في المادة السادسة من النظام المنشآت المهيمنة الواقعة في ممارسة سلوكٍ يحمل أهدافاً مناهضة للمنافسة سواء كانت الأهداف "صريحة" أو "ضمنية". ويعني ذلك، أن الهدف من السلوك:

- (1) أثبتته الأدلة المباشرة المتحصل عليها، ويتبين منها قصد المنشأة ممارسة هذا السلوك.
- (2) يستدل عليه من الشواهد والحقائق التي تدل على قصد المنشأة الانخراط في هذا السلوك وتنفيذه.



ويمكن أن تتضمن الشواهد والحقائق على سبيل المثال -دون الحصر- طبيعة السلوك ونطاقه، وما إذا كان السلوك يُعد بنداً من اتفاقية أو ورد ضمن محتوى اتفاقية ما، وطريقة تنفيذ السلوك، ومبررات المنشأة لسلوكها التجاري، بالإضافة إلى عموم السياق القانوني والاقتصادي لهذا السلوك.

يحمل السلوك في العادة هدفاً معيناً، بغض النظر عما إذا حقق الهدف والأثر المنشود منه أم لا. وقد يحمل السلوك أهدافاً مناهضة للمنافسة ولا تتحقق. وهذا يعني أن الهيئة ملزمة بدراسة الهدف من السلوك، لكنها غير ملزمة بتقييم أثره، بل تكتفي بتحديد مدى كونه يحمل هدفاً مناهضاً للمنافسة من عدمه، دون تقصى أثره المناهض للمنافسة. وبالتالي فعندما يثبت أن السلوك المعين للمنشأة ينطوي على هدفٍ مخلٍ بالمنافسة، فلا يمكن للمنشأة المعنية الدفاع عنه بإثبات ما يخالف ذلك، أو تدفع بأنه من غير المحتمل أن ينتج عنه مثل هذه الآثار. ولذلك، فوجود أثر مناهض للمنافسة يعد أحد الشواهد المحيطة الداعمة لما توصلت إليه الهيئة بشأن هدف المنشأة المناهض للمنافسة. ولا يجب أن يكون الهدف المناهض للمنافسة هو الهدف الوحيد للمنشأة، فقد تتعدد أهداف السلوك، لكن يكفي بوجود هدف واحد منها مناهض للمنافسة، لكي يكون ذلك كافياً لعد السلوك ككل مناهض للمنافسة.

له أثر في الإخلال بالمنافسة

تشير كلمة "أثر" إلى النتائج المترتبة على نية المنشأة في ممارستها للسلوك المعني. حيث يحظر النظام على أي منشأة (أو مجموعة من المنشآت) المهيمنة ممارسة سلوك له آثار فعلية أو محتملة لتقييد المنافسة. ويُقيّم "أثر" السلوك بصورة موضوعية من خلال دراسة الأثر الفعلي أو المحتمل على عملية المنافسة في السوق المعني. ويشير الأثر "المحتمل" إلى الأثر المحتمل من السلوك على المنافسة. وبشكل عام، يتضمن تقييم الأثر "المحتمل" تقييم الأثر المحتمل للسلوك على المنافسة في الأمد القريب. وتعد الهيئة السلوك ذا أثر "محتمل" على المنافسة إذا كان هناك فرصة واقعية أو إمكانية لكي يؤثر على عملية المنافسة في السوق المعني. وتقدر الهيئة عادة "درجة الأثر" الواقعية أو المحتملة للسلوك في الحد من مستوى المنافسة في السوق المعني.

في بعض الحالات، قد تقيّم الهيئة ما ستكون عليه ظروف السوق في حال غياب هذا السلوك (افتراض الواقع المضاد)، ومقارنة حالة الواقع المضاد مع ظروف السوق الناتجة أو من المحتمل أن تنتج من هذا السلوك. بمعنى آخر، تكون المقارنة بين الحالة الواقعة أو المحتملة للمنافسة في ظل حدوث السلوك و "دون" حدوث هذا السلوك؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان الضرر على المنافسة هو في الواقع ناتج من الأثر الفعلي أو المحتمل لسلوك المنشأة أم لا. إلا أن هذا الخطوة غير ضرورية. إذ يوجد لدى الهيئة وسائل مختلفة لتقييم الآثار الواقعة أو المحتملة للسلوك المخالف للمنافسة.



من حيث الأصل، يضر السلوك بالمنافسة إذا تصادم معها بطريقة واضحة تتضمن العرقلة أو المنع أو الحد، لتقييد المنافسة بين المنشآت النشطة في السوق المعني. ولا يوجد اختبار واحد محدد لمعرفة ما إذا كان السلوك مخالفاً بالمنافسة أو يحد منها أو يمنعها من عدمه. لكن بشكل عام، لكي يكون السلوك ذا أثر واقعي أو محتمل في الإضرار بالمنافسة فلا بد من تحقق أثره المخل برفاهية العملاء والمستهلكين. وتأخذ الهيئة بعين الاعتبار، بصفة عامة، درجة ومستوى إلحاق الضرر بالعملاء والمستهلكين كمؤشر محتمل للإخلال بالمنافسة. مما يعني، في معظم الحالات، إمكانية تقييم السلوك بأثره الواقعي أو المحتمل في الإخلال بالمنافسة إذا أدى أو احتتمل أن يؤدي إلى:

1. ارتفاع الأسعار على العملاء.
2. فرض قيود على الإنتاج.
3. خفض جودة المنتج أو درجة تنوعه.
4. استبعاد المنافسين المخالف للمنافسة بطريقة تؤثر في عملية المنافسة في السوق المعني أو جزء منه.

ولكون النظام يحمي عملية المنافسة وليس المنافسين أنفسهم. فإن إلحاق الضرر بصفة عامة بأحد المنافسين لا يعد كافياً لإثبات وجود ضرر على المنافسة. فالمستهلكين يستفيدون إذا وجدت حوافز قوية بين المنافسين للفوز في السباق التنافسي الحاد، حتى لو ترتب على ذلك مغادرة ودخول منافسين إلى الأسواق، وفي النهاية ما يركز عليه النظام هو حظر سلوك المنشآت المهيمنة والذي يرجح ضرره بالمنافسة وليس حماية المصالح التجارية لمشاركين محددين في السوق.

الضرر على المنافسة "بحد ذاته"

نص النظام ولائحته التنفيذية على أنواع محددة من السلوك يُعد الوقوع فيها "بحد ذاته" مخالفة، مما يعني أن بعض سلوكيات المنشآت المهيمنة يُعد بطبيعته، ولدرجة كبيرة، مضرراً بالأداء السليم لعملية المنافسة، وبالتالي فالسلوك مناهض للمنافسة بمجرد ممارسة المنشأة المهيمنة له. ونظراً، لأن هذه الأنواع من السلوكيات محسوم ضررها بالمنافسة، فإن آثارها المناهضة للمنافسة تكون مقترنة بوقوعها في كل مرة ترصد فيها، وبالتالي لا يلزم الهيئة فحص أثرها، أو البحث في أهدافها المحتملة، أو الظروف المحيطة بالحالة محل النظر للوصول إلى استنتاج بأن هذا السلوك مخالف للنظام. بل يكفي قيام الهيئة برصد المنشأة المهيمنة عند ممارستها لهذا السلوك لكي تثبت أنها قد انتهكت النظام.

في الوقت الراهن يوجد نوعان من السلوك للمنشآت المهيمنة يعدان مخالفان للنظام "بحد ذاتهما" وفق المادة التاسعة من اللائحة، وهما:



- أ- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
- ب- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات لا ترتبط بحكم طبيعتها أو بحسب استخدامها التجاري بالسلعة الأساسية محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

من صور إساءة استغلال الوضع المهيمن

رصدت المادة السادسة من النظام عدداً من أنواع السلوك الذي قد يشكل إساءة استغلال من قبل منشأة (أو مجموعة منشآت) لوضعها المهيمن، إذا كانت الغاية من هذا السلوك، أو الأثر الناتج عنه، أو كان "بحد ذاته" مناهضاً للمنافسة.

ويشار إلى أن أشكال السلوك المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام غير محصورة بتلك الأشكال. وما ذكر في المادة تمثيل على بعض السلوكيات، وبالتالي، يمكن للهيئة اعتبار أن أي سلوك من قبل منشأة (أو مجموعة منشآت) مهيمنة يكون أثره في الواقع أو يحتمل أن يكون مناهضاً للمنافسة (مخالفاً للنظام) حتى لو لم يرد ضمن الصور المذكورة في نص المادة السادسة من النظام.

ويحدد هذا القسم النهج العام للهيئة في تقييم أنواع السلوك الخاص بمخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن الموضحة في الفقرة السادسة من النظام، والأنواع الأخرى الغير مدرجة التي قد تعدّها الهيئة شكلاً من المخالفات المحتملة لإساءة استغلال الوضع المهيمن.

وتشير الهيئة بأن سلوك المنشأة الخاضع للفحص في قضية محددة، قد يشمل في بعض الأحيان أكثر من نوع واحد من مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن.

التسعير الافتراسي

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام على أن المنشأة (أو مجموعة المنشآت) المهيمنة إذا "باعت السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة" فقد وقعت في مخالفة.

وتعرف هذه المخالفة بصورة عامة بـ "التسعير الافتراسي". ولا تُعد بحسب اللائحة مخالفة "بحد ذاتها". وعليه، فهي مخالفة محتملة في حال كان الهدف الواقع أو المحتمل منها، أو الأثر المترتب عليها مناهضاً للمنافسة. وتعدّ الهيئة ارتكاب مخالفة التسعير الافتراسي متحققةً إذا توافرت فيها جميع العناصر الأربعة الآتية:



1. إذا كانت المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) متمتعة بمركز مهيمن في السوق المعني أو في جزء مهم منه.
2. إذا تضمن السلوك بيع المنشأة لسلعة أو خدمة بسعر أقل من الكلفة الإجمالية لإنتاج السلعة أو الخدمة المعني.
3. إذا كان الهدف أو الأثر المترتب على هذا السلوك: استبعاد منشآت من السوق، أو تعريضهم لخسائر جسيمة، أو عرقلة دخول منشآت محتملة.
4. إذا كان الهدف أو الأثر (الواقعي أو المحتمل) المترتب على هذا السلوك الإخلال بعملية المنافسة في السوق المعني (أو جزء منها).

كمبدأ عام، فإن منح أسعار مخفضة للعملاء، وتقديم خصومات لهم لأجل إبقائهم بعيداً عن المنافسين هو الأساس الذي تقوم عليه عملية المنافسة. وهو الأصل الذي بُني عليه النظام، وبموجبه تُشجّع المنشآت على تقديم أسعار للعملاء مخفضة وتنافسية وذلك كجزء من عملية المنافسة الفعالة. ولهذا، تحمي الهيئة عملية التنافس هذه ولا تُعد الأسعار المخفضة والخصومات التنافسية المعتادة "تسعيراً افتراسياً".

ويحدث بالعادة "التسعير الافتراسي" عندما تقر منشأة ما بشكل مؤقت أسعاراً منخفضة للغاية لاستبعاد منافسين من السوق المعنية (أو منع أو عرقلة دخولهم إلى هذه السوق) ويكون ذلك جزءاً من استراتيجيتها العدوانية في السباق التنافسي للسيطرة على قوة سوقية تكفل لها فرض أسعارٍ أعلى في المدى الطويل.

وتصبح رفاهية العملاء منخفضة نتيجة لذلك السلوك بسبب أثره في إضعاف معالم المنافسة في السوق المعني نظراً لكون المخالفة ستؤدي بطبيعة الحال في نهاية المطاف إلى أسعار أعلى وخيارات وجودة أدنى.

وتعتبر الهيئة الأسعار الافتراسية مخالفة إذا مورست ضمن استراتيجية؛ يكون الهدف أو الأثر الواقعي أو المحتمل منها "منع أو حجب منافس بشكل مناهض للمنافسة"، وزيادة القوة السوقية للمنشأة المهيمنة، ومن وسائلها فرض أسعار منخفضة أو ما شابه في المدى القصير، أو تقع ضمن استراتيجيات أوسع تسمح لهذه المنشأة المهيمنة بالوقوع في خسائر لا تُبرّر وجاهتها التجارية إلا إذا ضُمَّت في إطار هذه الاستراتيجية التجارية الأوسع الهادفة للإضرار بالمنافسة في المدى الطويل.

وتعتبر الهيئة استراتيجية المنشأة الافتراسية مضرّة بالمنافسة أو قد تضرر بها خصوصاً إذا أدت إلى "منع أو حجب منافس" سواء كان منافساً قائماً أو محتمل الدخول.

وعند تقييم ما إذا كان السلوك الافتراسي في الطريق للوقوع (أو وقع بالفعل)، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار أسعار المنشأة وما إذا كانت دون حدٍ معياري مناسب للتكلفة أم لا. وهناك مؤشرات معيارية مختلفة للتكلفة لرصد السلوك



الافتراضي بناء على الحقائق المحيطة بالحالة محل النظر. ويمكن للهيئة أن تأخذ في حسابها المبادئ العامة التالية لتحديد "المقياس الأنسب للتكاليف" وذلك لكل حالة على حدة:

أ- التسعير بأقل من متوسط التكاليف المتغيرة (AVC). إذ من غير المرجح البيع بأقل من (AVC) لكونه سلوكاً غير رشيد وغير مجدٍ اقتصادياً بحد ذاته؛ لأن المنشأة التي تقوم بذلك تتكبد خسائر متغيرة لكل وحدة من وحداتها المنتجة ولا تستطيع تفادي هذه التكاليف الواجبة الدفع. لهذا السبب، عندما تضع المنشأة المهيمنة الأسعار عند مستوى أقل من متوسط التكاليف المتغيرة (AVC) فالهيئة بصورة عامة ستعد هذا التسعير مصمماً لأغراض افتراضية.

ب- التسعير بأقل من متوسط التكاليف الإجمالية (ATC). ربما يكون، في معظم الأحيان، سلوكاً اقتصادياً رشيداً وضع المنشأة أسعارها عند مستوى أقل من متوسط التكاليف الإجمالية (ATC) لكن بشرط أن يكون أعلى من متوسط التكاليف المتغيرة (AVC)؛ لكي تستوفي تكاليف الإنتاج المتغيرة التي لا يمكن تجنبها، حتى لو لم تغطي كافة التكاليف في المدى الطويل (بما فيها التكاليف الثابتة). وهذا يعني أنه عندما يكون الدليل الوحيد المتوافر هو التسعير بأقل من متوسط التكاليف الإجمالية (ATC) الواقع أعلى من متوسط التكاليف المتغيرة (AVC) فإن الهيئة لن تعد ذلك التسعير تسعيراً افتراضياً. لكن إذا اقترن ذلك وثبت معه وجود آثار فعلية أو محتملة مناهضة للمنافسة تشمل استبعاد منافسين، أو أدلة واضحة تثبت أن استراتيجية التسعير هي جزء من استراتيجية افتراضية أكبر للمنشأة المعنية، فإن الهيئة ستعد ذلك التسعير تسعيراً افتراضياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة كجزء من عملية تقييم ما إذا كانت الأسعار المسببة للخسائر افتراضية أم لا؛ الأخذ بالاعتبار لأي شواهد تدل على قدرة المنشأة المرتكبة للسلوك الافتراضي على "تعويض" خسائرها القصيرة المدى (التسعير بأقل من التكلفة) في المدى الطويل، وذلك بفرض أسعار أعلى لاحقاً عند تحسن قوتها السوقية، لدرجة تكون عندها عوائد المدى الطويل معوضة للخسائر المترتبة على سلوك أسعارها الافتراضي في المدى القصير. وترى الهيئة أن مثل هذا التسعير الأقل من التكلفة يُعد مخالفة محتملة فقط عندما تُثبت أهدافه أو آثاره (الفعلية أو المحتملة) في استبعاد منافسين بشكل مناهض للمنافسة. أما عندما لا يكون له هدف أو أثر (فعلي أو محتمل) مناهض للمنافسة فلا يعد بذلك مخالف للنظام.



قيد الحفاظ على سعر إعادة البيع أو القيود الرأسية المشابهة

نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام على أن من المخالفات قيام منشأة (أو مجموعة من المنشآت) المهيمنة "بتحديد أو فرض أسعار وشروط على إعادة بيع السلع والخدمات". وتقع هذه المخالفة عادة عندما تقوم منشأة ما لأحد المصنعين بتوريد سلع أو خدمات لمنشأة أخرى في مستوى مختلف من سلسلة الإمداد مثل: بائع التجزئة، ويقوم المصنع بتحديد أو فرض أسعار وغيرها من القيود الملزمة لمنشأة التجزئة التقيد بها عند الرغبة في إعادة البيع. وعادة ما تسمى هذه القيود بـ "القيود الرأسية" لأنها تمارس ضمن مستويات مختلفة من سلاسل الإمداد (كالمصنعين والموزعين). ويعرف هذا السلوك اصطلاحاً بـ "فرض أسعار إعادة البيع الدنيا" وهو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة بـ "تحديد أو فرض أو وضع حد أدنى لأسعار إعادة البيع، وأسعار إعادة البيع الموصى بها، والتحديد أو الفرض المكافئ لشروط (غير سعرية) أخرى لإعادة بيع السلع والخدمات".

ولا تعد هذه المخالفة المحتملة من المخالفات المجرمة "بحد ذاتها" أو بمجرد ارتكابها وفق اللائحة للنظام. وعليه، فإنها تعد مخالفة محتملة فقط إذا كانت تحمل أهدافاً أو آثاراً (فعلية أو محتملة) مناهضة للمنافسة. وتعد الهيئة "فرض أسعار إعادة البيع أو ما يكافؤها" مخالفة محتملة عندما تتوفر فيها جميع العناصر الأربعة الآتية:

1. عندما تكون المنشأة (أو مجموعة المنشآت) ذات مركز مهيمن في السوق المعني أو جزء مهم منه.
2. عند تضمن السلوك قيام منشأة ما ببيع سلع وخدمات لمنشأة أخرى تقوم بإعادة بيعها.
3. عندما تحدد منشأة موردة في سلسلة الإمداد الأعلى أسعاراً أو شروطاً، أو تفرضها على منشأة أخرى تقوم بإعادة بيعها.
4. عندما يكون الهدف أو الأثر (الفعلي أو المحتمل) للسلوك الإخلال بالمنافسة في السوق المعني بأكمله (أو في جزء مهم منه).

ومن أمثلة هذه القيود فرض موردي ما للأسعار المعتمدة لإعادة البيع على منشأة أخرى اشترت سلعها أو خدماتها من ذلك المورد. ولا تقتصر القيود الرأسية على "أسعار إعادة البيع" بل ربما تتضمن قيوداً مكافئة أخرى. على سبيل المثال، قد يفرض المورد على بائع التجزئة أو الموزع هامشاً ربحياً محدداً، أو يلزمه بتثبيت الحد الأعلى للخصم المقدم للعملاء. وبصورة عامة، تقدر الهيئة ما إذا كانت هذه الشروط شروطاً مكافئة لفرض أسعار إعادة البيع أم لا. وتقيم الهيئة عادة السلوك محل النظر وما إذا كان يحمل أهدافاً أو آثاراً (فعلية أو محتملة) مخلة بالمنافسة في السوق المعني.



ويشار إلى أن "القيود الرأسية" قد تكون مضرّة بالمنافسة من جوانب عدة منها:

1. الحد من وتيرة التنافس بين تجار التجزئة أو الموزعين لسلعة معينة من خلال تقييدها للتنافس السعري فيما بينهم (أو غير ذلك من شروط إعادة البيع ذات العلاقة). ويعرف هذا اصطلاحاً بالحد من المنافسة "داخل العلامة التجارية" حيث تُقيّد قدرة تجار التجزئة والموزعين على التنافس فيما بينهم بعرض أسعار أقل للعلامة التجارية مقارنة بالأسعار التي يعرضها موزعون منافسون للعلامة التجارية نفسها.
 2. قد تسهل هذه القيود الرأسية قدرة المنافسين والموردين على التنسيق فيما بينهم لكونها تعزز شفافية الأسعار في السوق.
 3. قد تمنع هذه القيود دخول منافسين جدد إلى السوق على مستوى تجار التجزئة والموزعين، وتحديدًا لو رغب منافس جديد الدخول إلى السوق والتنافس بناءً على الأسعار ومنح الخصومات (مثل: موزعي الخصومات).
 4. قد يكون لهذه القيود إذا طبقت من قبل مورد مهيمن أثر في استبعاد سلع الموردين المنافسين الأصغر من السوق؛ مما يتسبب في تمكين وتوسيع الإقبال على السلعة التي يعرضها المورد المهيمن وحجب عرض السلع المنافسة، مما يترتب عليه الإضرار بالمنافسة فيما بين العلامات التجارية المنافسة (التنافس داخل العلامة التجارية) وبالتالي إلحاق الضرر بالمستهلكين.
- عند تقييم ما إذا كانت "القيود الرأسية" المنسقة تحمل هدفاً أو أثراً (فعلياً أو محتملاً) لإلحاق الضرر بالمنافسة، تقوم الهيئة بتحليل كافة الجوانب المرتبطة بالتنسيق بما يشمل؛ محتوى هذه القيود، وطريقة تطبيقها، والمنطلق التجاري منها، وسياق بيئة السوق الذي وجدت فيه.

زيادة أو تقليل الكميات للإخلال بالمنافسة

تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام على أن المخالفة تقع عندما تقوم المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) المهيمنة بالإخلال بالمنافسة عن طريق "تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها بهدف التحكم بالأسعار..".

ولا تُعد هذه الممارسة مخالفة "بحد ذاتها" في اللائحة.

وعليه، فإن هذا السلوك يعتبر مخالفة محتملة فقط في حال كان هذا السلوك يحمل أهدافاً أو آثاراً (فعلية أو محتملة) مناهضة للمنافسة.



وترى الهيئة احتمالية ثبوت المخالفة من هذا النوع عندما يكون الهدف أو الأثر (الفعلي أو المحتمل) للسلوك الإخلال بالمنافسة في السوق المعني (أو في جزء منه).

التمييز السعري

تنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة على أن مخالفة "التمييز السعري" تحدث عندما تقوم منشأة (أو مجموعة منشآت) مهيمنة بالإخلال بالمنافسة عن طريق "التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع أو الخدمات أو شروط بيعها وشراؤها".

ولا تُعد اللائحة هذه الممارسة مخالفة "بحد ذاتها" وعليه، فلا بد من البحث فيما إذا كانت هذه الممارسة ترتب أهدافاً أو آثاراً (فعلية أو محتملة) مناهضة للمنافسة أم لا.

وتعد الهيئة أن مخالفة التمييز السعري قد ارتكبت عند تحقق جميع العناصر الثلاث الآتية:

1. عندما يكون للمنشأة (أو مجموعة المنشآت) المخالفة مركز مهيمن في السوق المعني أو في جزء مهم منه.
2. عندما يتضمن سلوك "التمييز" من قبل المنشأة تمييزاً في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة وذلك في أسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشراؤها.
3. عندما يكون الهدف أو الأثر (الفعلي أو المحتمل) للسلوك الإخلال بالمنافسة في السوق المعني بأكمله (أو في جزء مهم منه).

وكمبدأ عام، فالتمييز في الأسعار للمنتجات المتشابهة في كثير من الأحيان غير مناهض للمنافسة وإنما نتيجة طبيعة للمنافسة في الأسواق. وهو شائع في الأسواق كافة سواء كان عبر أسواق الإنترنت أو غيره من الأسواق، وقد تتبناه المنشآت غير المهيمنة التي لا تمتلك أي قوة سوقية. والتمييز في الغالب يعكس سلوكاً تنافسياً مرغوباً ويبرر بكون الأسعار والشروط المتفاوتة في العقود المتماثلة ناتجة من اختلافات في تكاليف التوريد للفئات المختلفة من العملاء أو غيرها من الاختلافات الناشئة عن ظروف السوق. وقد يُعد أحد حوافز التنافس بين الموردين إذا تفاوتت فئات العملاء؛ فمثلاً قد توضع أسعار منخفضة على العملاء ذوي الشريحة الأكثر حساسية للأسعار (مثل: دخول دور السينما للأطفال، أو تذاكر الطيران للمسافرين في أوقات الفراغ) فهذا يمكن المورد للخدمة من تحفيز مزيد من المستهلكين والعملاء بدلاً من تقييدهم بفرض الأسعار نفسها على الجميع؛ بهذه الطريقة المذكورة لا يكون للتمييز السعري عادة هدفاً أو أثراً مناهضاً للمنافسة. لذا، لا تنظر الهيئة لهذا السلوك على أنه مخالفة إذا كانت أسبابه ومنطقاته التجارية لا تُثير مخاوف متعلقة بالمنافسة.



لكن في ظروف محددة قد يكون التمييز السعري من قبل منشأة مهيمنة مصدراً للقلق في حال كان له آثار إقصائية، أو منع وحجب المنافس، أو أي صور أخرى مخلة بالمنافسة. ومن صوره، تعتمد مورد مهيمن التمييز السعري بين متنافسين عند طلبهم مدخلات محددة لإنتاج سلعة أو خدمة معينة، فقد يتضرر في هذه الحالة بشكل واضح من الأسعار أو الشروط المتفاوتة منافس آخر أو أكثر ممن هم أقل تفضيلاً؛ ما قد ينتج عنه استبعاد منافسين متضررين من السوق. وعليه، فلو ترتب على التمييز السعري إقصاء منافس من السوق المعني ككل، أو ترتب عليه ضرر على المستهلكين، فهو بهذه الحالة يحمل أثراً (فعلياً أو محتملاً) مناهضاً للمنافسة.

وبشكل عام تأخذ الهيئة بعين الاعتبار عند تقييم سلوك التمييز السعري الممارس من قبل منشأة مهيمنة العوامل التالية:

- (1) نوع السلوك الذي نتج عنه إقصاء المنافسين.
 - (2) درجة ضرر الإقصاء على العملية التنافسية بكاملها في أي سوق معينة، مقابل الضرر المحدود على منافس معين فقط.
 - (3) درجة الضرر على المنافسة بمجملها ومدى تسببه في الإضرار بالعملاء والمستهلكين في سلاسل إمداد المصب.
- وبصفة عامة، ستفرق الهيئة بين صور التمييز السعري المحتملة المناهضة للمنافسة والصور الأخرى المعتادة للتمييز السعري غير المسببة لأضرار عليها.

رفض التعامل

تنص الفقرة الخامسة من المادة السادسة على أن هذه المخالفة تقع إذا قامت منشأة (أو مجموعة منشآت) مهيمنة بالإخلال بالمنافسة عن طريق "رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك للحد من دخولها إلى السوق".

ولا تعد اللائحة هذه المخالفة مخالفة "بحد ذاتها". وعليه، فهي مخالفة محتملة فقط في حال كانت تحمل أهدافاً أو آثاراً (فعلية أو محتملة) مناهضة للمنافسة.

ولكي تكون المنشأة مخالفة في نظر الهيئة من خلال ارتكاب سلوك رفض التعامل فلا بد من توافر جميع العناصر الخمس الآتية:

1. أن تكون المنشأة (أو مجموعة المنشآت) الواقعة في المخالفة المحتملة ذات مركز مهيمن في السوق المعني أو في جزء مهم منه.



2. أن يتضمن سلوك المنشأة رفض شراء سلعة أو خدمة من منشأة أخرى، أو رفض بيع سلعة أو خدمة لمنشأة أخرى.
3. أن يكون الهدف أو الأثر (الفعلي أو المحتمل) للسلوك يؤدي إلى منع منشأة أخرى أو إقصائها من السوق المعني.
4. أن يكون الهدف أو الأثر (الفعلي أو المحتمل) للسلوك الإخلال بعملية المنافسة في السوق المعني بأكمله (أو في جزء مهم منه).
5. ألا يوجد سبب موضوعي لدى المنشأة لرفض التعامل مع المنشأة الأخرى.

من القواعد العامة أن لجميع المنشآت التجارية -سواء كانت مهيمنة أم لا - كامل الحرية في اتخاذ القرار بشأن من ترغب في أداء الأعمال معه، فقد لا تود منشأة ما الانخراط في علاقة تجارية مع منشأة أخرى لأسباب تجارية مشروعة، (كأن يكون للمنشأة مبررات موضوعية ومخاوف بشأن الأهلية الائتمانية للمنشأة الأخرى). ولا تتدخل عادة الهيئة في هذا الشأن أو ما شابهه. وعليه فلا يعد رفض المنشأة المهيمنة التعامل مع منشأة أخرى استغلالاً للهيمنة ومخالفاً إلا في حالات استثنائية ومحدودة.

ومصطلح "رفض التعامل" يصف الحالة التي ترفض من خلالها منشأة مهيمنة إمداد منشأة أخرى بحاجتها من مدخل أو منتج أو خدمة معينة، ويعرف هذا السلوك (بالرفض "الواضح" الصريح)، وفي أحيان أخرى قد توفر المنشأة المهيمنة تلك المدخلات لكن بشروط غير منطقية ويعرف هذا السلوك (بالرفض المبطن "الضميني"). وقد يتضمن الرفض الضمني على سبيل المثال تأخير التعاملات بطريقة غير مبررة، أو خفض توريد مدخلات معينة، أو وضع سعر لذلك المدخل مبالغ فيه مقارنة بالقيمة الاعتيادية له.

قد يؤثر رفض التعامل على المنافسة في سوق المصب من خلال الآتي:

- (أ) منع المنشأة الراغبة من الحصول على مدخلات معينة قد يؤدي إلى إقصائها من العمل في السوق.
- (ب) تقييد قدرة المنشأة في الحصول على المدخل قد يؤدي إلى الحد من فرصها للتواجد كمنافس وقيد تنافسي فعال في السوق المعني.

وتزداد مخاوف المنافسة إذا تنافست منشأة مهيمنة في سوق المصب مع طرف ترفض التعامل معه (خصوصاً عندما تكون المنشأة المهيمنة متكاملة رأسياً في هذا السوق)، وتزداد تلك المخاوف تحديداً عندما يرتبط الرفض بمدخل ضروري لعمل المنشأة المنافسة في سوق المصب نفسه.



وفي هذا السياق، تراعي الهيئة ما إذا كانت المنشآت المنافسة العاملة في سوق المصب غير قادرة على تقليد هذا المدخل أو الحصول عليه من مصدر آخر، أو كانت قدرتها على تقليده ستتحقق فقط بكلفة غير معقولة أو منطقية (كأن تكون الكلفة باهظة جداً وغير مجدية من الناحية التجارية).

وتراعي الهيئة عند تقييم سلوك رفض التعامل وما إذا كان يحمل أهدافاً أو آثاراً مناهضة للمنافسة العوامل الآتية:

- (أ) ما إذا كان توريد المنشأة المهيمنة للمدخل المعني للمنافسين مجدياً تقنياً واقتصادياً أم لا.
- (ب) سجل التعاملات السابق بين المنشآت (وهل كان المورد يورد المدخل المعني قبل الرفض أم لا).
- (ت) الأحكام والشروط التي بموجبها تُورّد المنتجات المعنية أو يتم توريدها بشكل عام في الظروف الطبيعية.

التعاملات الحصرية

تنص الفقرة السادسة من المادة السادسة من النظام على أن هذه المخالفة تقع عندما تقوم منشأة (أو مجموعة منشآت) مهيمنة بالإخلال بالمنافسة عن طريق "الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى". وهذا النوع من المخالفات يتضمن أنواعاً مختلفة من سلوك المنشآت الداخلة بمجملها تحت مفهوم "التعامل الحصري". وتعد هذه المخالفة مخالفة "بحد ذاتها" بموجب الفقرة الثانية، الجزء (أ) من المادة التاسعة في اللائحة. وعليه فهذا السلوك بطبيعته يعد مناهضاً للمنافسة بصرف النظر عن أهدافه أو آثاره (الفعلية أو المحتملة) المناهضة للمنافسة. وبالتالي فالهيئة لا تحتاج إلى التحقق بشأن أي هدف أو أثر محتمل مناهض للمنافسة ينطوي عليه هذا السلوك في أي قضية منظورة.

وترى الهيئة احتمال وقوع مخالفة "التعامل الحصري" إذا توافر فيها كلا العنصرين الآتيين:

1. إذا كانت المنشأة (أو مجموعة المنشآت) الواقعة في المخالفة ذات مركز مهيمن في السوق المعني أو في جزء مهم منه.

2. إذا تضمن سلوك المنشأة المهيمنة الاشتراط على منشأة أخرى الامتناع عن التعامل مع منشأة ثالثة كشرط أساسي للتعامل التجاري مع المنشأة المهيمنة.

يشجع استخدام التعامل الحصري في التعاملات التجارية، وفي معظم الحالات لا يكون مؤثراً على المنافسة. لكنه قد يستخدم من قبل منشأة مهيمنة لأجل إقصاء منافسين بمنعهم من البيع لعدد محدود من العملاء، أو لعدد معقول منهم لكي تتمكن من المنافسة في السوق المعني بفاعلية، أو بمنعهم من الحصول على مدخلات معينة.



ويشمل التعامل الحصري في هذا السياق الاتفاقيات الملزمة للتعامل بالشراء المباشر وغير المباشر لكافة احتياجاته من منتج محدد من منشأة معينة، وعدم شراء أي احتياجات من هذا المنتج من مورد معين آخر أو أكثر، أو عدم الشراء من أي مورد آخر بصورة عامة بفرض "إلزامية الشراء الحصري". وعلى غرار ذلك؛ فإن "إلزامية التوريد الحصري" لمورد بالتوريد لعميل معين دون التوريد لعميل أو أكثر محددين، أو عدم التوريد لأي مورد آخر يمكن أن يمثل مخالفة إساءة استغلال للوضع المهيمن بموجب النظام.

وتشير الهيئة إلى أن من المرجح أن تؤدي التعاملات الحصرية من قبل منشأة مهيمنة إلى ضرر جسيم بالمنافسة عندما: (أ) تفرض المنشأة المهيمنة التزامات شراء حصرية على العديد من العملاء، أو التزامات توريد حصرية على العديد من الموردين.

(ب) لا يكون من المرجح جني أي من المستهلكين لفوائد.

(ج) يكون لهذه الاشتراطات الملزمة بمجمليها أثر في منع دخول المنشآت المنافسة أو توسعها (أي: بالمنع والإعاقة المناهضتين للمنافسة).

ربط بيع منتجات بأخرى غير ذات صلة

تنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من النظام على وقوع هذه المخالفة إذا قامت منشأة (أو مجموعة منشآت) مهيمنة بـ"تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي". وعادة ما تعرف هذه المخالفة بمخالفة "الربط". وتشير الفقرة السابعة من المادة السادسة تحديداً إلى أن الربط الإلزامي الممنوع خاص بالمنتجات التي "لا صلة لها" بالمنتجات الأخرى، وبموجبه سيُشار إليها في هذا الدليل بـ"ربط المنتجات غير ذات الصلة".

وتعد مخالفة "ربط المنتجات غير ذات الصلة" مخالفة "بحد ذاتها" بموجب الفقرة الثانية (ب) من المادة التاسعة من اللائحة. وعليه فهو سلوك بطبيعته يعد مناهضاً للمنافسة بصرف النظر عن أهدافه أو آثاره (الفعالية أو المحتملة). وبالتالي فالهيئة لا تحتاج إلى التحقق من أي هدف أو أثر محتمل مناهض للمنافسة ينطوي عليه هذا السلوك في القضية المنظورة.

وتعد الهيئة مخالفة "الربط" محتملة الوقوع إذا توافرت فيها جميع العناصر الثلاث الآتية:

1. إذا كانت المنشأة (أو مجموعة المنشآت) المخالفة ذات مركز مهيمن في السوق المعني أو في جزء مهم منه.



2. إذا تضمن السلوك قيام المنشأة المهيمنة ببيع السلعة أو الخدمة بشرط شراء المشتري لسلعة أو خدمة أخرى.
3. إذا كانت السلعة أو الخدمة الأخرى لا صلة لها بطبيعتها أو باستخدامها التجاري بالسلعة أو الخدمة الأساسية.

بناء على ما سبق فالمخالفة منوطة بالربط الإجباري بين السلع والخدمات التي لا صلة بينها. فإذا اشترطت المنشأة المهيمنة وفقاً لما ذكر وبشكل إجباري ربط بيع سلعتها بسلع غير ذات صلة، كما هو موضح في الفقرة السابعة من المادة السادسة من النظام، فإن هذا يعد مخالفة بحد ذاتها.

ولا تعد مخالفة الربط "مخالفة بحد ذاتها" إذا كانت السلع والخدمات المعنية لا صلة لبعضها ببعض. فمن المعتاد لدى الموردين في الممارسات التجارية تقديم عروض "رُزْم أو حُزْم" لمنتجات مترابطة، مثل: شفرات ورغوات الحلاقة، أو الطابعات مع أحبارها. وتراعي الهيئة في هذه المسألة مدى وجود علاقة بين المنتجات موضع البحث من جهة طبيعتها أو طريقة استخدامها لعددها "ذات صلة" وترتيب كونها مخالفة في هذه الحالة من عدمه. ومن المحتمل وجود آثار ضارة بالمنافسة من ربط المنتجات ذات الصلة وعرضها في شكل "حزم"، إلا أنها بطبيعتها وفي أصلها ليست مناهضة للمنافسة؛ والجزء التالي سيفصل في أنواع ومخالفات الربط وعروض "الحُزم" للمنتجات ذات الصلة.

الربط والتجميع في "حِزْم"

نصت المادتان السادسة من النظام والتاسعة من اللائحة أن على المنشأة (أو مجموعة المنشآت) المهيمنة عدم إساءة استغلال وضعها المهيمن عن طريق سلوك ذي هدف أو أثر (واقعي أو محتمل) مضر بالمنافسة. والمادة السادسة من النظام ذكرت قائمة لأنواع محددة من السلوك المخالف للنظام، إلا أن هذه القائمة ليست جامعة لجميع أشكال المخالفات وصورها، وبناء عليه فإن الهيئة تعتبر أي سلوك تمارسه منشأة مهيمنة ويحتمل الإخلال بالمنافسة مخالف للنظام سواء كان منصوباً عليه في القائمة أم لا.

"الربط" والتجميع في "حِزْم" سلوكان متعارف عليهما في الممارسات التجارية وعادة لا يترتب عليهما أضراراً جسيمة بالمنافسة، لكن في بعض الظروف قد يلحق ضرر جسيم بالمنافسة من هذا السلوك وبذلك يعد مخالفة من مخالفات إساءة استغلال للوضع المهيمن.

يحدث "الربط" عادةً عندما يشترط المورد عند بيعه منتجاً معيناً ولنسميه (المنتج الرابط) قيام المشتري بشراء منتج آخر معه من هذا المورد، ولنسميه (المنتج المربوط)، وبالتالي فالمورد البائع (للمنتج الرابط) لا يرضى ببيعته بشكل منفصل.



أما التجميع في "حزم" فيحدث عندما يُعرض منتجان أو أكثر في شكل "حزمة" بسعر مخفّض، مع عدم إمكانية شراء منتج محدد مدرج في تلك الحزمة بشكل منفصل.

تختلف أشكال الربط، فمنها الربط الفني عندما يكون المنتج الرابط مصمماً بطريقة معينة بحيث لا يعمل بشكل صحيح إلا مع المنتج المربوط، كما لا يعمل مع البدائل الأخرى التي يعرضها المنافسون. أما الربط التعاقدى فيحدث عندما يُلزم العميل المشتري للمنتج الرابط بشراء المنتج المربوط.

العديد من المنشآت -سواء كانت مهيمنة أم لا- تقوم بالربط والتجميع، وعادة ما يؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة التنوع والرفاهية للمستهلكين.

إلا أنه يمكن للمنشأة المهيمنة، في بعض الأحيان، استخدام هيمنتها في سوق منتج الربط لإلحاق الضرر بالمنافسين في سوق المنتج المربوط، وقد تستغل هذه الهيمنة أيضاً في سوق المنتج الرابط لتوسع أعمالها إلى سوق المنتج المربوط من خلال تقليل عدد المشتريين المحتملين المتاحين للمنشآت المنافسة في سوق المنتج المربوط مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة ومنع المنافسين المناهض للمنافسة في سوق المنتج المربوط. ومن شأن هذا إضعاف فاعلية المنافسين أو إقصائهم من سوق المنتج المربوط مما قد يترتب عليه لجوء المنشأة المهيمنة في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار والنيل من رفاهية المستهلك.

وعلى غرار ذلك، وفي سياق التجميع في "حزم"، قد تستخدم المنشأة المهيمنة هيمنتها في سوق منتج مضمّن في هذه الحزم لإلحاق الضرر بالمنافسين واستبعادهم من أسواق المنتجات الأخرى المضمنة في الحزم نفسها. ما ينتج عنه عرقلة ومنع للمنافسين المناهض للمنافسة في أسواق المنتجات الأخرى، ويؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر التنافسي بالمستهلكين.

وتعد الهيئة بناء على ما سبق سلوك "الربط" أو التجميع في "حزم" مخالفة إذا كان يخص مُنتَجين غير مرتبطين ويمكن بيعهما بشكل منفصل. وعليه، تراعي الهيئة عند تقييم سلوك الربط أو التجميع في "حزم" ما إن كانت المنتجات (المنتجات المجمعة في الحزم) منتجات متغايرة.

خصومات الولاء والخصومات المشروطة

خصومات الولاء والخصومات المشروطة لم يُنص عليها بالتحديد في النظام، لكنها في ظروف معينة قد يندشأ منها آثار على المنافسة إذا أدت إلى عرقلة ومنع منافسين بشكل مناهض للمنافسة.



تعد خصومات الولاء والخصومات المشروطة إجراءات لا تُلحق في العادة ضرراً بالمنافسة. وبشكل عام فلوحدات الأعمال التجارية الحرة الكاملة في تبني المبيعات الترويجية بما في ذلك الخصومات. وفي الغالب عندما تُقدم منشأة مهيمنة على منح خصومات فالهدف من سلوكها هو إضافة منافع لعملية المنافسة، وتحفيز تجار البيع بالتجزئة على الترويج لمنتجاتها، وتقليل الأسعار الإجمالية التي يتحملها المستهلك مقابل شراء هذه السلع والخدمات. وفي ظروف محدودة يمكن أن تُلحق المنشأة المهيمنة المقدمة للمبيعات الترويجية والخصومات ضرراً بالمنافسة. ويحدث هذا عندما تكون الخصومات مشروطة بتحقيق بائع التجزئة هدفاً محدداً مثل: ربط المورد للخصومات الممنوحة لتاجر التجزئة بالكميات المشتراة منه، فتكون الخصومات مشروطة بالتزام تاجر التجزئة بشراء كمية كبيرة من احتياجاته من هذا المورد (خصومات الولاء). ويمكن أن يكون الأثر من فرض مثل هذه الشروط منع تجار التجزئة من الشراء من موردين منافسين. وبصورة عامة، لا تثير الخصومات غير المشروطة شواغل متعلقة بالمنافسة؛ إذ أن الهدف منها ببساطة خفض قيمة السلعة دون شروط إضافية يتحملها تاجر التجزئة، فيما عدا إذا كانت قيمة التخفيض مساوية للتسعير الافتراضي فعندها تظهر المخاوف من جديد "انظر ما سبق ذكره في (التسعير الافتراضي)"





الفصل الخامس

الاستثناءات والإعفاءات

أولاً: الاستثناءات

استثناء بعض المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة

يختلف مفهوم الاستثناء عن مفهوم الإعفاء، حيث يرتبط الإعفاء بسلطة المجلس التقديرية كما سيأتي في القسم التالي من هذا الفصل، أما الاستثناء فهو محدد بموجب المادة (الثالثة) من النظام؛ حيث لا ينطبق النظام على بعض المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، وقد وضّحت الفقرة الثانية من المادة (الثالثة) من النظام أن المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة مستثناءة من تطبيق النظام إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة أو خدمة في مجال معين.

وينطبق هذا الاستثناء فقط على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة أو خدمة في مجال معين. وبالتالي، فإن الهيئة تُطبق هذا الاستثناء فقط عندما تُمنح المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة للدولة احتكاراً من الدولة لتوفير السلعة أو الخدمة.

وتوضح المادة الرابعة من اللائحة أن هذا الاستثناء ينطبق فقط على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة (المخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة أو خدمة في مجال معين) والتي تملكها الدولة بالكامل. وتُعَد الهيئة هذا الاستثناء غير منطبق على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة التي يكون للدولة حصة جزئية فيها.

كما تشير المادة الرابعة من اللائحة إلى أن الاستثناء في حالة منح التحويل الحصري أو الاحتكار لا يعد نافذاً إلا بموجب أمر ملكي أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر ساءٍ يقضي بتحويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك.

كما أن الاستثناء ينطبق فقط على السلع والخدمات التي مُنح لأجلها التحويل الحصري، ولا ينطبق هذا الاستثناء على أي أنشطة أخرى لم تُمنح المؤسسة أو الشركة ترخيص بيع حصري لها.





ثانياً: الإعفاءات

الإعفاء المرتبط بالكفاءات

تنص المادة الثامنة من النظام والمادة السادسة والعشرون من اللائحة على الحالات التي يجوز للمجلس بناءً على طلب المنشأة وتوصية من لجنة فنية الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام النظام ويتضمن ذلك أحكام المادة السادسة لصور إساءة استغلال الوضع المهيمن:

المادة الثامنة من النظام:

يجوز للمجلس -بناءً على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهم جميعاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة."

المادة السادسة والعشرون من اللائحة:

للمجلس -بناءً على توصية من لجنة فنية - الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام إن كان من شأن ذلك:

1- أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنوع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، أو جميع ذلك.

2- أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

3- ألا يمنع المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفًا مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.

وينظر المجلس في العوامل الأخرى المؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء." وتوضح المواد من (السابعة والعشرين) إلى (الحادية والثلاثين) من اللائحة الإجراءات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بطلبات الإعفاء في إطار هذه العملية، على النحو التالي:



طلب الإعفاء

المادة السابعة والعشرون من اللائحة:

لا يعد طلب الإعفاء مكتملاً ما لم يستوفِ الشروط الآتية:

- 1- تقديم الطلب وفق النماذج المخصصة لهذا الغرض، شاملاً الآتي:
 - أ. اسم مقدم الطلب وصفته ومعلومات الاتصال.
 - ب. بيانات السجل التجاري للمنشأة - إن وجد - وعنوانها الوطني، والنشاط محل الطلب.
 - ج. وصف السلع المتعلقة بالطلب.
 - د. وصف الممارسات المتعلقة بالطلب، والمستندات المتصلة بها.
- 2- تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، والنتائج الإيجابية المتوخاة، والمستندات المتصلة بذلك.
- 3- تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة الطلب.

المادة الثامنة والعشرون من اللائحة:

تحدد الهيئة مدة دراسة طلب الإعفاء - في كل حالة على حدة -، وتبدأ المدة بعد اكتمال الطلب وإشعار مقدمه بذلك.

المادة التاسعة والعشرون من اللائحة:

يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها في سبيل ذلك:

1. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، وعقد جلسات الاستماع للأطراف والمنشآت التي قد تتأثر بالإعفاء أو ذات المصلحة المحتملة منه، وتمكينها من إبداء رأيها، ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة منها.
2. إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية؛ لاستطلاع مرئيات العموم، واستقبالها مكتوبةً خلال مدة محددة ويجوز لأي من الجهات الحكومية إبداء الرأي للهيئة في طلبات الإعفاء في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة لذلك.

قرار الإعفاء ومُددته

المادة الثلاثون من اللائحة:

- 1- يصدر المجلس قراره حيال طلب الإعفاء بأحد الأشكال الآتية:



أ. الموافقة.

ب. الموافقة المشروطة.

ج. الرفض.

وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة عند إشعار مقدم الطلب باكتماله، ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة أو بالموافقة المشروطة -في هذه الحالة -مسبباً .

2- إذا وافق اليوم الأخير من المدة المخصصة لدراسة طلب الإعفاء إجازةً رسمية، عُدد أول يوم عمل تالي لها هو اليوم الأخير من تلك المدة.

3- يحدد المجلس في قرار الإعفاء شروطه – إن وجدت - وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، ونطاقه الجغرافي عند الحاجة، وله أن يعلنه للعموم.

العدول عن الإعفاء وتمديده

المادة الحادية والثلاثون من اللائحة:

1- للمجلس العدول عن الإعفاء بقرار مسبب في أحوالٍ منها ما يأتي:

أ- إخلال المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء.

ب- تحقق الغرض من الإعفاء.

ج- تغير ظروف السوق ومستوى المنافسة فيها.

د- وجود أثر سلبي على المنافسة -من ممارسات المنشآت المستفيدة من الإعفاء - يفوق الآثار الإيجابية المتوخاة منه.

2- للمجلس تمديد الإعفاء قبل انتهائه بناءً على طلب كتابي مسبب من طالب الإعفاء أو من ذوي المصلحة، أو من تلقاء نفسه عند وجود مسوغات يوضحها في قراره.

3- تسري على قرار تمديد الإعفاء الإجراءات الموضحة في المادة (الثلاثون) من اللائحة، باستثناء أحكام المدة المخصصة لدراسة الطلب.

إعفاء الممارسات المحققة للكفاءات والعائدة بالنفع المؤكد على المستهلكين

يجوز للمنشآت طلب الإعفاء وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة. وتُعَدُّ الهيئة أن متطلبات هذا الإجراء من المرجح استيفائها إذا استطاعت المنشأة إثبات أن ممارساتها تحقق كفاءات اقتصادية يمكن التحقق منها، وتُفوق أي تأثير مناهض للمنافسة قد ينتج عن تلك الممارسات، وبناءً على ذلك يشار إلى إجراءات المادة الثامنة بصورة غير رسمية بـ "إعفاء الممارسات المحققة للكفاءات".

يجب تقديم طلب محدد للحصول على إعفاء من المادة (الثامنة)، وتنظر فيه الهيئة فقط في حال كان:

(1) بالصيغة والنماذج المحددة لهذا الطلب.

(2) تقديم المبررات الكافية للطلب.

(3) تضمين أدلة كافية للمنافع المتوقعة من الممارسات المعنية.

(4) إرفاق الوثائق الداعمة وغيرها من المعلومات التي تحتاجها الهيئة لدراسة الطلب.

تحدد الهيئة المدة الزمنية المطلوبة لدراسة طلب الإعفاء بحسب كل حالة على حدة، وذلك بعد استلام الطلب مكتملاً، ويتم إشعار مُقدِّم الطلب تبعاً لذلك. وفي حال وافق اليوم الأخير من المدة المحددة لدراسة طلب الإعفاء إجازة رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ لها هو اليوم الأخير من تلك المدة.

بعد تقديم طلب الإعفاء، يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء مع الأخذ بالاعتبار كافة المعلومات المتعلقة بالطلب والمتضمنة إجراءات الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة. ويجوز للجنة الفنية إجراء مقابلات مع الأطراف وأصحاب المصلحة في السوق (بما في ذلك المنشآت ذات المصلحة المحتملة فيه أو التي قد تتأثر بالإعفاء)، وتعتد اللجنة بأرائهم أو أي وثيقة مقدمة من قبلهم، ويجوز إلى جانب ذلك، لأي من الجهات الحكومية إبداء الرأي للهيئة بخصوص طلبات الإعفاء في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلب، ويمكنها إرفاق المستندات ذات الصلة. ثم ترفع اللجنة الفنية توصياتها المتعلقة بطلب الإعفاء إلى المجلس.

يتخذ المجلس بعد اكتمال الإجراءات قراره حول طلب الإعفاء، وللمجلس الموافقة على الطلب بعد الحصول على توصيات اللجنة الفنية في حال كان الإعفاء:

(1) يؤدي إلى تحسين أداء السوق أو المنشأة من حيث الجودة أو التنوع أو التطور التقني أو كفاءة الابتكار.

(2) يؤدي إلى تحقيق منفعة للمستهلكين تفوق السلبيات المحتملة الناجمة عن تقييد المنافسة.

(3) لا يُمكن المنشآت المستفيدة من الإعفاء من تقييد المنافسة وإقصاء المنافسين من السوق.



تؤكد الهيئة أن الموافقة على طلب الإعفاء مقيدة بتحقيق الشروط السابقة مجتمعة. ويتضمن تقييم اللجنة الفنية للطلب تقييماً لمدى استيفاءه لكافة المعايير المطلوبة. وبالإضافة إلى هذه الشروط، يجوز للمجلس تحديد أي معيار آخر ذا صلة لتقييم مستوى تقييد المنافسة الناتج عن هذا الإعفاء والمنافع المحصّلة منه. ويُصدر المجلس قراره حيال طلب الإعفاء إما بـ: (1) الموافقة، أو (2) الموافقة المشروطة، أو (3) الرفض. ويوضح المجلس مسوغات قراره الصادر، ويحدّد في القرار الصادر بالموافقة أو الموافقة المشروطة مدة الإعفاء متضمناً تاريخ بدء سريانه وانتهائه، والممارسات التي يطبق عليها الإعفاء، والسلع أو الخدمات التي يطبق عليها الإعفاء، وشروطه إن وجدت ونطاقه الجغرافي عند الحاجة، وللمجلس أن يعلنه للعموم وفقاً لتقديره. فيما يتعلق بتمديد الإعفاء الصادر بموافقة المجلس، يجوز للمجلس تمديده قبل انتهائه بناءً على طلب كتابي مسبب من طالب الإعفاء أو من ذوي المصلحة، أو من تلقاء نفسه عند وجود مسوغات يوضحها في قراره. ويتّبع قرار تمديد الإعفاء نفس الإجراءات المتبعة في إصدار القرار الأول للموافقة على الإعفاء باستثناء الأحكام المتعلقة بمدة دراسة الطلب.

وللمجلس العدول عن الإعفاء بقرار مسبب في أحوال منها:

(1) إخلال المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء.

(2) أو تحقّق الغرض من الإعفاء.

(3) أو تغيّر ظروف السوق ومستوى المنافسة فيها.

(4) أو وجود أثر سلبي على المنافسة -من ممارسات المنشآت المستفيدة من الإعفاء - يفوق الآثار الإيجابية المتوخاة منه.

معايير إعفاء الممارسات المحققة للكفاءات

تطبق أحكام الإعفاء المنصوص عليها في (المادة الثامنة) عندما تُثبت المنشأة أن الممارسات المعنية تستوفي شروط (المادة السادسة والعشرين) من اللائحة وهي:

1- أن يؤدي الإعفاء إلى تحسن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنوع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، أو جميع ذلك.

2- أن يحقق الإعفاء فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.



٣- ألا يمنح الإعفاء المنشآت المستفيدة منه ظروفًا مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر. ويلتزم المجلس بالنظر في العوامل الأخرى المؤثرة في المنافسة ويقارنها بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء. كما يجب على المنشأة المعنية تقديم أدلة مقنعة وكافية لإثبات استيفاء كل شرط من الشروط المذكورة أعلاه.

وجوب تحقق معايير الكفاءات الناتجة من الممارسات المخالفة وإمكانية إثباتها

يجب على المنشأة المدعية للكفاءة إثبات كون السلوك يؤدي أو سيؤدي إلى تحسينات في أداء السوق المعني أو مشاريع المنشأة من حيث الجودة، أو التنوع، أو التطور التكنولوجي، أو الكفاءة الابتكارية.

وتقوم الهيئة بتقييم ما إذا كان السلوك المعفى بإمكانه أو من المرجح أن يولد الكفاءات المدعاة. ويشار إلى أن التحسينات المدعاة من الإعفاء على أداء السوق، أو على أداء الشركة، يجب أن تتحقق في نفس السوق المعني أو في سوق معني آخر ذي علاقة بها.

ويجب على الشركة المطالبة بالكفاءة تقديم أدلة مقنعة على وجود الكفاءات. ولا يكفي تأكيد وجود هذه الأدلة فقط، بل يقع على عاتقها عبء تقديم جميع الإثباتات اللازمة لتأكيد وجودها. وتقوم الهيئة بعد ذلك بتقييمها على أساس الأدلة والإثباتات المقدمة من المنشأة.

ويعني هذا بصورة عامة، أنه يتوجب على المنشأة تقديم أدلة مقنعة بشأن التالي:

أ- الكفاءات.

ب- طبيعة الكفاءات ومصدرها.

ج- وجود علاقة سببية مباشرة بين الممارسات المعنية والكفاءات، وأن هذه الممارسات ضرورية لتحقيق الكفاءات.

د- مدى احتمال وجود الكفاءات ونطاق وحجم كل منها.

هـ- كيف سيتم تحقيق كل كفاءة؟

و- متى سيتم تحقيق الكفاءات؟

يمكن أن تنشأ أنواع مختلفة من الكفاءات الاقتصادية في أداء السوق أو أداء المنشآت، وتشمل كل من: كفاءات التكاليف، والكفاءات النوعية.



كفاءات التكاليف بشكل عام تعني الوفورات الممكن خفضها في جانب التكاليف، ويمكن أن تنشأ من عدة مصادر، مثل تطوير تقنيات إنتاج جديدة تنتج وفورات في التكاليف، أو كفاءات تكلفة مصدريها وفورات الحجم أو النطاق. أما الكفاءات النوعية فتشمل كفاءات الجودة أو الابتكار أو تحسينات المنتج العائدة إلى التطورات التقنية أو التكنولوجية.

يشترط أن تكون الكفاءات قابلة للتحقق من خلال أدلة موضوعية كافية. وكلما كانت الأدلة على ادعاءات الكفاءة أكثر دقة وإقناعاً، كان من الأسهل على الهيئة تقييمها. لذلك ينبغي تحديد الكفاءات والفوائد الناتجة عنها بالنسبة للمستهلك حيثما أمكن. وعندما لا تتوفر البيانات اللازمة لإجراء تحليل كمي دقيق، يجب أن يكون من الممكن توقع أثرها الإيجابي والجوهرى الواضح المعالم على المستهلك. ومجرد التأكيدات على الكفاءة المتوقعة دون إرفاق الأدلة الداعمة لن يكون كافياً بشكل عام لتلبية متطلبات الهيئة المتعلقة بإمكانية التحقق من الادعاء على أرض الواقع.

كما يجب أن تكون الكفاءات ناتجة بصورة مباشرة من السلوك المعني. لذلك، سيقصر نظر الهيئة على الكفاءات المتوقعة من السلوك المعني تحقيقها. ولن تنظر الهيئة في الكفاءات التي يمكن تحقيقها إلى حد مماثل من بدائل واقعية أخرى تسبب ضرراً أقل على المنافسة (أخذاً في الاعتبار الممارسات التجارية المعمول بها في الصناعة المعنية محل طلب الإعفاء).

وتختلف الأدلة المطلوبة من صاحب الطلب لإثبات الكفاءات من حالة إلى أخرى. وبشكل عام، قد تشمل هذه الأدلة على وجه الخصوص المستندات الداخلية المستخدمة من قبل الإدارة لاتخاذ القرار بشأن السلوك محل الطلب، والإعلانات الصادرة من الإدارة للملاك والأسواق المالية بشأن الكفاءات المتوقعة، والأمثلة التاريخية السابقة للكفاءات ومنافعها المتوخاة على المستهلك، ودراسات الخبراء والاستشاريين حول نوع مكاسب الكفاءة المتوقعة وحجمها ومدى استفادة المستهلكين منها.

وجوب تحقيق الكفاءات فوائد للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة

يجب على المنشأة المدعية للكفاءات إثبات أن فوائدها للمستهلك تفوق الآثار السلبية منها المقيدة للمنافسة. وعندما تقيم الهيئة الكفاءات المزعومة فستأخذ بالاعتبار الضرر الناشئ الناتج عن الممارسات المعنية على المنافسة وتقارنه بأي من منافع الكفاءات المزعومة. وبصورة عامة، فطلب الإعفاء الوارد في المادة الثامنة لن يُمنح إلا عندما تكون المنفعة المتحققة للمستهلك من الكفاءات تفوق الضرر الناتج على المنافسة من الممارسات المعنية.



ومن الضروري أن تكون ادعاءات الكفاءة كافية لضمان عدم تضرر رفاهية المستهلك نتيجة للممارسات المعنية. وهذا يعني أن الكفاءات يجب أن تكون كبيرة وملموسة، وحادثة في الوقت المناسب، ومفيدة للمستهلك بشكل عام في تلك الأسواق المعنية التي قد تنشأ فيها مخاوف على المنافسة.

وبصورة عامة، ينبغي تحقق الكفاءات في الوقت المناسب لتتمكن الهيئة من أخذها بعين الاعتبار- إذ كلما كان من المتوقع تأخر تحققها، كلما قلت أهميتها للهيئة. علاوة على ذلك، يجب بشكل عام الاحتفاظ بهذه الكفاءات المتحققة لفترة طويلة حتى تتمكن الهيئة من النظر فيها واختبارها.

وفي الحالات التي تكون فيها الكفاءات قابلة للتحقق من السلوك المطلوب إعفاءه، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حدة التنافس وخفض الأسعار إلى مستويات تختبر قدرة المنشأة على المنافسة في ذلك السوق المعني. وتماشياً مع حاجتنا للتأكد من أن الكفاءات ستؤدي إلى فائدة صافية للمستهلك، فالهيئة ستفحص كفاءة التكاليف ذات العلاقة بخفض التكاليف المتغيرة أو الحدية لأنها المرجحة لأن تكون الأكثر صلة بتقييم الكفاءات مقارنة بالكفاءات المخفضة للتكاليف الثابتة فقط؛ وذلك لأن خفض التكاليف المتغيرة أو الحدية من المرجح أن يُمرّر للمستهلكين في صورة أسعار مخفضة.

ويرتبط حافز الشركة في نقل منافع كفاءاتها للمستهلك بوجود ضغط تنافسي كافي عليها في السوق المعني. وكلما زاد الأثر السلبي على المنافسة من هذا السلوك، كلما زاد العبء على الهيئة للتأكد من أن الكفاءات المزعومة كبيرة، ومن المحتمل تحققها، وكذلك تمريرها بدرجة كافية إلى المستهلك. ومن غير المرجح أن يؤدي هذا السلوك إلى زيادة كبيرة جداً في القوة السوقية وفي الوقت نفسه يؤدي إلى الحفاظ على ضغط تنافسي كبير في السوق يمهّد لنقل منافع الكفاءة بقدر كافٍ إلى المستهلكين.

ويشار إلى أن خفض التكاليف الناتج فقط من خفض الإنتاج المناهض للمنافسة لا يمكن اعتباره في نظر الهيئة كفاءات قد تعود بالنفع على المستهلك.

ويجب على المنشأة المدعية للكفاءات تقديم كافة المعلومات اللازمة ذات الصلة التي تبين للهيئة ترجح ارتفاع المستهلك من هذه الكفاءات وعلى نحو كافٍ يفوق أي آثار سلبية محتملة على المنافسة ناتجة من هذا السلوك.



السلوك الذي لا يعيق أو يستبعد المنافسين

يجب على المنشأة المدعية للكفاءات إثبات أن هذا الإعفاء لن يمكّنها أو يزيد من قدرتها على إقصاء المنافسين من السوق المعني، أو يخل بالمنافسة الفعالة، بإزالة بعض أو جميع العوامل الفعلية القائمة أو المحتملة المشجعة للمنافسة.

تُعد المنافسة بين المنشآت المحرك الأساسي للكفاءة الاقتصادية بما في ذلك الكفاءات الديناميكية المحفزة على الابتكار، وإذا غابت المنافسة الفعالة، افتقرت الشركة المهيمنة للحوافز الكافية لخلق وتمرير مكاسب الكفاءة للمستهلك. وفي حال انخفضت إمكانات المنافسة ولو بشكل هامشي في السوق المعني، وكذلك انخفضت احتمالات دخول منافسين لهذا السوق، فإن حماية المنافسين وكذلك العملية التنافسية تصبح أكثر أهمية من مجرد كسب بعض الكفاءات، على سبيل المثال، لا يمكن عادةً تبرير سلوك يحافظ أو يخلق أو يعزز القوة السوقية لمنشأة ما ويقترب بها إلى حد الاحتكار بأنه يضيي مكاسب في الكفاءة.

وهذا يعني أن السلوك المقلل من المنافسة الفعالة أو المستبعد لها لا يمكن عموماً إعفاؤه بناء على شروط الإعفاء الواردة في المادة (الثامنة).





الفصل السادس

إجراءات التقصي والتحقيق في المخالفات الناتجة عن إساءة استغلال الوضع المهيمن

يتناول هذا الفصل الإجراءات المتبعة من الهيئة في الضبط والتحقيق في مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن كما هو الحال في شأن بقية مخالفات النظام المناهضة للمنافسة.

البدء بإجراءات البحث والتقصي وغيرها

يتمتع المجلس بصلاحيه الموافقة على البدء بإجراءات البحث والتقصي وجمع الأدلة والتحقيقات، وحفظ القضايا المتعلقة بالمخالفات المحتملة للنظام، ويجب على المجلس اتخاذ قراراته بناءً على توصيات مدروسة ومنطقية. ووفقاً لموافقة المجلس، يمكن للهيئة إجراء عمليات البحث والتقصي والتحقيق في الحالات التالية:

1. الشكاوى والبلاغات. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن هناك طرفاً متضرراً، وفقاً للنماذج المخصصة لتلك الأغراض، ولا يتعين على مقدم البلاغ الإفصاح عن هويته.
2. مبادرة الهيئة. للهيئة المبادرة من تلقاء نفسها بإجراء التقصي والبحث وجمع الأدلة وفقاً لأحكام النظام وللائحته التنفيذية.
3. الرقابة الدورية على الأسواق. للهيئة إجراء الرقابة الدورية على الأسواق، وطلب البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة من المنشآت. ويجب على جميع المنشآت تقديم ما تطلبه الهيئة منها من بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات لإجراء دراسات السوق، أو أعمال الاستدلال والتحقيق.
4. الإحالات من الجهات الحكومية الأخرى. تنظر الهيئة في إحالات الجهات الرقابية الأخرى في شأن تلك التصرفات والممارسات المخلة بالمنافسة.

عندما تتلقى الهيئة أي شكوى أو بلاغ يتعلق بالممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة فإنها تقوم بتقييم أولي للشكوى. ويُعنى بالتقييم الأولي، بصفة عامة، التحقق من صحة الشكوى والأدلة الداعمة ومن ثم ترفع الشكوى أو البلاغ ملحقاً به تقييم الهيئة الأولي وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ قراره المسبب، أو التوجيه باستكمال إجراءات البحث والتقصي وجمع الأدلة، أو إغلاق القضية. ويجوز للهيئة عند إجراء تقييمها الأولي ترتيب الشكاوى والبلاغات بناءً على الأولويات المتعلقة بالأثر السلبي أو الضرر الجسيم اللاحق بالمنافسة.



وفي القضايا العاجلة، يمكن للرئيس أو الرئيس التنفيذي (نيابةً عن المجلس) إصدار قرار ببدء عمليات البحث والتقصي وجمع الأدلة والتحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، مع الأخذ في الاعتبار عرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق، وتعتبر القضية عاجلة في بعض الظروف، كما نصّت المادة (الرابعة والثلاثون) من اللائحة عند:

"1- حدوث -أو احتمال حدوث - ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يصعب تداركه.

2- وجود الاشتباه في تلبس المخالف بالمخالفة في ذلك الظرف، أو خشية اختفاء الأدلة أو فقدانها."

المادة "الثانية والأربعون" من اللائحة:

"للمجلس إصدار قرار جديد بالتقصي والبحث في حال حفظت القضية سابقًا، وذلك لإعادة النظر فيها في حال استجدت أياً من المسوغات ومنها:

1. ظهور دليل مادي أو حدوث تغيير جوهري في أي من مسوغات حفظ القضية.
2. إذا قدمت المنشأة تعهدات مكتوبة وتبين أنها خالفها.
3. إذا تبين أن قرار الحفظ بُني على أساس معلومات منقوصة أو مضللة قدمتها المنشأة أو الأطراف ذوو العلاقة دون الإخلال بما يقضي به النظام في هذه الحالة من العقوبات".

عملية التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق

يقوم مأمورو الضبط والتحقيق -المعيّنون من المجلس- بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو لائحته.

ويختص مأمورو الضبط والتحقيق بتطبيق النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة داخل المملكة وفقاً للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة. ومراعاً لما سبق، يكون لمأموري الضبط والتحقيق المكلفين اختصاص خاص بتطبيق النظام واللائحة على المنشآت المحددة والأطراف ذات العلاقة - بحسب القرار الذي يخولهم اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وما في حكمهما-؛ وذلك للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، والتحقق من ثبوتها وآثارها، وإعداد دراسات السوق وجمع البيانات.



المادة "السادسة والثلاثون" من اللائحة:

"يتولى مأمورو الضبط - مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك:

1. فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات والمبادرات، ومستنداتها وأدلتها المقدمة أو المتحصلة.
2. التواصل مع المشتكي للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب المزيد من الأدلة والقرائن والمعلومات.
3. تنفيذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وأعمال الضبط وما يتصل بذلك"

المادة "السابعة والثلاثون" من اللائحة:

"لمأموري الضبط - مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- مباشرة الصلاحيات المخولة لهم، ومن ذلك:

- 1- دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها، وما يلحق بها من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ ونحوها، وذلك في أوقات العمل المعتادة.
- 2- الاطلاع على دفاتر المنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخ منها، سواء كانت سرية أو غير سرية.
- 3- توثيق ما يضبط أو يصادر أو يحجز في محاضر يوقعها مأمورو الضبط وتابع المنشأة الموجود وقت الضبط، فإن امتنع من التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
- 4- الاستعانة -عند اللزوم وبحسب الإجراء- بالجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية لمساندتهم في القيام بمهامهم الموكولة إليهم."

المادة "الثامنة والثلاثون" من اللائحة:

"يتولى المحققون- مجتمعين أو منفردين-، إضافة إلى صلاحيات مأموري الضبط- لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك:

- 1- استدعاء المنشآت المعنية أو من يمثلها والأطراف ذات العلاقة بإشعار رسمي لأخذ الإفادات وإجراء المساءلات اللازمة، ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها.
- 2- إجراء التحقيق والمساءلة مع مالك المنشأة أو مديرها أو غيره من العاملين أو التابعين لها الحاليين أو السابقين في مقر الهيئة أو في موقع المنشأة أو في أي مكان آخر في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحرير وقائع التحقيق



والمساءلة في محضر رسمي تثبت فيه أقوال وتوقيعات الأطراف الذين تجري مساءلتهم، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في المحضر. ودون إخلال بتوثيق وقائع التحقيق والمساءلة في محاضر مكتوبة يجوز إجراء المساءلة وتوثيق التحقيق صوتاً وصورةً.

- 3- الاستناد إلى الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمخالفات الفعلية أو المحتملة التي تقدمها المنشآت المبادرة إلى طلب المصالحة أو طلب التسوية وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتوثيق تلك الأدلة والمعلومات والتحقق من صحتها.
- 4- الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني.

المادة "التاسعة والثلاثون" من اللائحة:

"على المحققين - أثناء مباشرتهم جلسات التحقيق والمساءلة - إبراز ما يثبت هوياتهم، وتسليم إشعار التكليف بالمهمة إلى تابع المنشأة، وتمكينه من الإدلاء بدفوعه وأقواله."

يحظر على المنشآت منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، وعدم حجب أي معلومات عنه أو الإدلاء له بمعلومات مضللة أو إخفاء أو إتلاف الوثائق التي تفيد التحقيق.

وتحديداً كما نصت عليه:

المادة "الأربعون" من اللائحة:

"1- يحظر على المنشأة أو أي من تابعيها منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة.

2- يحظر على المنشأة أو أي من تابعيها حجب معلومات -عن مأمور الضبط أو المحقق في مهمة مكلف بها- أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق، أو إتلافها، بحجة السرية أو لأي سبب آخر، ويسري ذلك على جميع المستندات والوثائق الورقية والإلكترونية وما في حكمهما.

3- يجب على المنشآت تزويد مأمور الضبط أو المحقق بأي معلومات أو مستندات عند الطلب، وتسهيل أداء مهماته الموكولة إليه، وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك: فتح الخزائن ومفاتيح التشفير لوحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء وتقدير قيمة المخالفة المتعلقة بحجب المعلومات والبيانات بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.



إجراءات المجلس واتخاذ القرار

تُرفع إلى المجلس نتائج التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق متضمنة التوصية المدعومة بالرأي النظامي. ويصدر المجلس قراره - بناءً على ما يقدره من تلك النتائج وفقاً لأحكام النظام واللائحة - إما بـ:

1- تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ التدابير أو بهما معاً أو غيرهما.

2- أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً.

يتعين على المدعي العام المخول من الهيئة، عندما يقرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية، رفع مذكرة الادعاء المتعلقة بالقضية إلى اللجنة لاتخاذ القرار بشأنها.

للمجلس دون الإخلال بحقه في تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة -إذا توافرت له الأدلة أو القرائن الكافية على مخالفة المنشأة أحكام النظام أو اللائحة - تكليفها بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال مدة تحدد في القرار.

يجوز للمنشأة المخالفة لأحكام إساءة استغلال الوضع المهيمن -المنصوص عليها في النظام- التقدم بطلب التسوية بدلاً عن إحالة المخالفة للجنة، علماً أن طلبات المصالحة تجاه التكتلات الاحتكارية موضحة في دليل مستقل.

للمنشآت تقديم طلب التسوية في أي وقت قبل إحالة القضية إلى لجنة الفصل، ويمكن تقديم طلبات التسوية قبل أو بعد إصدار المجلس لقرار البدء بعمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات المتعلقة بذلك. إلا أنه لن يُنظر في طلبات التسوية عندما يصدر قرار المجلس بتحريك الدعوى القضائية ضد المنشأة أمام اللجنة المختصة بذلك.

وشكلت الهيئة لجنة خاصة للتسوية تُعنى بمراجعة ودراسة طلبات التسوية.

وتشترط الهيئة في طلب التسوية أن يكون مكتوباً، وفقاً للنماذج والصيغ المحددة، ويقدم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وتقيم لجنة التسوية جميع طلبات التسوية الواردة إليها، وتجري المناقشات اللازمة مع المنشآت المتقدمة بطلب التسوية، وتطلب منها التقارير والبيانات اللازمة، كجزء من عملية دراسة الطلب. ويتعين على المنشأة المتقدمة بطلب التسوية التعاون مع الهيئة خلال فترة فحص الطلب، ويجب عليها الالتزام بعدم الإفصاح عن الطلب وأي أدلة أو بيانات أو معلومات تتعلق به.

ترفع لجنة التسوية توصياتها المسببة لكل طلب تسوية إلى المجلس فور إكمالها عملية تقييم ودراسة الطلب. تُبلّغ المنشأة المتقدمة بطلب التسوية بقرار المجلس بشأن الطلب، أو تُبلغ بأن الطلب لا يزال تحت الدراسة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين يوماً) من تاريخ اكتمال تقديم الطلب.



يترتب على موافقة المجلس على طلب التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة المتقدمة بطلب التسوية أمام اللجنة في القضية التي صدر القرار بشأنها، وللمجلس اتخاذ الإجراءات وفقاً للأحكام اللازمة من النظام واللائحة. وتلتزم المنشأة عند قبول التسوية بسداد مبلغ التسوية الذي اعتمده المجلس، وللمجلس إلزام المنشأة بتعويض الأطراف المتضررة. وتلتزم المنشأة المتقدمة بطلب التسوية بجميع الاشتراطات والتعهدات الواردة في قرار المجلس بما في ذلك تصحيح وضعها وإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في القرار.

ويأخذ المجلس بالاعتبار أي ظروف مخففة في القضية عند دراسة طلب التسوية بما في ذلك تطبيق المنشأة لتدابير الامتثال والتي تتضمن التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للامتثال بالنظام واللوائح ورفع مستوى الوعي لدى موظفيها. ويجب على المنشأة تقديم ما يُثبت إجراءاتها في الامتثال قبل وقوع المخالفة. يجوز للمجلس العدول عن قرار التسوية إذا لم تقدم المنشأة الأدلة التي تثبت التزامها بتعويض الأطراف المتضررة أو تطبيق الاشتراطات والتعهدات والالتزامات وغيرها حسب المطلوب في قرار التسوية.

حماية سرية المعلومات ومنع تضارب المصالح

نص النظام في المادة (الثالثة عشرة) على وجوب محافظة أعضاء المجلس وموظفي الهيئة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق -ويشار إليها جميعاً بـ "المعلومات"- المتحصل عليها من المنشأة أثناء إجراءات الضبط والتحقيق. وعدم تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة مجلس الهيئة الموثق في محضر الاجتماع كتابةً، أو بموافقة الرئيس التنفيذي في حالاتٍ منها:

1. موافقة الطرف المُقدّم للمعلومات.
2. من أجل رفع المعلومات للجهات القضائية وشبه القضائية.
3. من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر مع هيئات المنافسة الدولية المعنية بتلك العملية، حيث تُشعر الهيئة المنشأة المعنية برغبتها في الإفصاح عن تلك المعلومات بشرط أن تتخذ هيئات المنافسة الدولية المتلقية لتلك المعلومات الإجراءات النظامية اللازمة لحماية سرية المعلومات.

ولا يجوز للرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أعضاء المجلس حضور المداولة المتعلقة بقضية أو مسألة ما أو المشاركة فيها إذا كانت له فيها مصلحة أو لأحد أقاربه، أو سبق له أن كان ممثلاً -بصفة نظامية- لأحد الأطراف المعنية، وذلك وفقاً لما حدده ميثاق عمل مجلس الإدارة من ضوابط ومعايير.





نسعد باستقبال مرئياتكم واستفساراتكم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

الهيئة العامة للمنافسة

GAC.GOV.SA